

INFORME JURÍDIC PRELIMINAR

Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental

I. ANTECEDENTS

1. Per Acord del Govern de 2 de desembre de 2025 es va aprovar la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental, en compliment de l'article 36.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
2. Es va dur a terme el tràmit de consulta pública prèvia, a través del portal Participa gencat, en el període comprès entre el 5 de desembre de 2025 i el 2 de febrer de 2026. Durant aquest període hi va haver un total de 22 propostes inicials, de les quals 4 van ser retirades, de manera que es van comptabilitzar 18 aportacions finals. El resultat del tràmit consta a l'informe de resultats signat per la secretària general en data 14 d'abril de 2026.
3. En data 9 de juliol de 2026, la Secretaria General del Departament de la Presidència tramet a aquesta Assessoria Jurídica el text de l'Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental, així com la memòria general de l'Avantprojecte i la memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades. També consta incorporat a l'expedient l'informe de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental relatiu a les modificacions introduïdes en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el quadre comparatiu dels annexos d'aquesta Llei amb la normativa estatal d'avaluació ambiental.
4. La iniciativa consta publicada a l'apartat Fòrum de l'aplicació SIGOV. El tràmit d'audiència interdepartamental va iniciar el 14 d'abril de 2026 i culminarà amb la presentació del text de l'Avantprojecte de llei a l'apartat II del Consell Tècnic.
5. Aquesta Assessoria Jurídica emet aquest informe jurídic preliminar de conformitat amb el que disposen l'article 36.3.d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre; l'Acord del Govern de 19 de maig de 2009, pel qual s'aproven les directrius sobre el contingut de l'expedient i el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general; l'article 4.1.a) de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Instrucció 1/2024 de la Direcció del Gabinet Jurídic sobre els informes jurídics relatius a iniciatives normatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern.
6. Aquest informe té per objecte examinar l'expedient, avaluar jurídicament el procediment i el projecte normatiu, i emetre conclusions preliminars sobre la seva adequació al marc normatiu, amb especial atenció al compliment de les disposicions legals aplicables, la competència de la Generalitat per dictar la norma, la congruència amb la normativa de rang superior i la verificació dels tràmits preceptius i la seva necessitat.

II. CONCLUSIÓ

Aquesta Assessoria Jurídica informa favorablement l'Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental, als efectes que pugui seguir amb la seva tramitació, tenint en compte les consideracions que es formulen en aquest informe i, especialment completar els tràmits d'informació interdepartamental, audiència i informació pública, sol·licitar els informes preceptius i incorporar, en el moment procedimental oportú, la memòria de valoració de les observacions i al·legacions rebudes.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigimulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 1 de 37

III. MARC COMPETENCIAL I NORMATIU

1. Marc competencial i habilitació legal

L'Avantprojecte de llei s'emmarca en diversos títols competencials atribuïts a la Generalitat de Catalunya per l'Estatut d'autonomia, atesa la naturalesa transversal de la iniciativa i la pluralitat d'àmbits materials sobre els quals incideix. La norma projectada afecta principalment l'urbanisme, l'ordenació del territori, la prevenció i el control ambiental de les activitats, les energies renovables, les aigües de les conques internes, la gestió de residus, la matèria forestal, l'enllumenament exterior i determinats aspectes de règim local i de procediment administratiu.

En primer lloc, l'article 149.5 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'urbanisme, que inclou, entre d'altres aspectes, la regulació del règim urbanístic del sòl, dels instruments de planejament i gestió urbanística i del seu procediment de tramitació i aprovació, així com el règim d'intervenció administrativa en l'edificació, la urbanització i l'ús del sòl i del subsòl. Les modificacions que l'Avantprojecte introdueix en el Text refós de la Llei d'urbanisme s'insereixen directament en aquest àmbit competencial.

Aquest títol competencial empara, en particular, la configuració d'un procediment simplificat de llicència urbanística basat en certificats de conformitat urbanística emesos per entitats col·laboradores habilitades, la regulació de determinats supòsits de comunicació prèvia, la reordenació de la tramitació dels instruments de planejament urbanístic, la previsió d'informes tècnics de part i la concreció de la responsabilitat derivada de l'emissió d'informes o certificats manifestament deficientes, inexactes o erronis.

En segon lloc, les modificacions relatives a la planificació territorial troben cobertura en l'article 149.1 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre l'ordenació del territori i, en particular, sobre l'establiment i la regulació de les figures de planejament territorial, el procediment per tramitar-les i aprovar-les i la determinació de mesures específiques de promoció de l'equilibri territorial, demogràfic, socioeconòmic i ambiental.

En tercer lloc, l'article 160 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria de règim local, en els termes que estableix el mateix Estatut. L'Avantprojecte incideix en procediments en què intervenen els ens locals, especialment en matèria de llicències urbanístiques, planejament urbanístic d'aprovació municipal, llicències ambientals i tramitació simultània de títols administratius. Aquesta incidència es produeix amb respecte a l'autonomia local, atès que la norma projectada no substitueix la decisió dels òrgans locals competents, sinó que estableix un marc procedimental comú orientat a garantir una tramitació més àgil, coherent i segura.

En quart lloc, les modificacions relatives a la prevenció i el control ambiental de les activitats s'emparen en l'article 144 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat competència compartida en matèria de medi ambient i la facultat d'establir normes addicionals de protecció. Aquesta competència s'ha d'exercir en el marc de la legislació bàsica estatal dictada a l'empara de l'article 149.1.23 de la Constitució. En aquest context, correspon a la Generalitat desenvolupar i completar el règim d'intervenció ambiental de les activitats, adaptar-lo a les particularitats organitzatives i territorials de Catalunya i, si escau, establir mesures addicionals de protecció.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 2 de 37

Les modificacions de la Llei 20/2009 s'inscriuen en aquest marc competencial. L'Avantprojecte actualitza els règims d'intervenció ambiental, racionalitza els procediments d'autorització i llicència ambiental, suprimeix tràmits que han esdevingut reiteratius o poc eficients, introdueix models normalitzats, regula les prescripcions tipus i concreta els criteris per determinar les modificacions substancials de les activitats. Aquestes mesures no tenen per objecte reduir els estàndards de protecció ambiental establerts per la normativa bàsica estatal o europea, sinó ordenar l'exercici de les competències pròpies de la Generalitat i dels ens locals en matèria d'intervenció ambiental.

En cinquè lloc, les mesures relatives a les energies renovables i a l'impuls de projectes vinculats a la transició energètica troben cobertura en l'article 133 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat competència compartida en matèria d'energia, incloent-hi, en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l'eficiència energètica. Aquestes previsions també es connecten amb l'article 46.3 de l'Estatut, relatiu a la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional.

En sisè lloc, les previsions relatives a les aigües de les conques internes de Catalunya s'emparen en l'article 117 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria d'aigües que pertanyin a conques hidrogràfiques intracomunitàries. En tot cas, quan la intervenció afecti conques intercomunitàries o informes sectorials regulats per la normativa estatal, la norma projectada s'ha d'interpretar d'acord amb el règim establert per la legislació estatal aplicable, tant pel que fa al termini d'emissió com al caràcter de l'informe i als efectes de la manca d'emissió dins de termini.

En setè lloc, les modificacions en matèria forestal s'emparen en l'article 116.2 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat competència compartida sobre la regulació i el règim d'intervenció administrativa i d'usos de la forest, dels aprofitaments i serveis forestals i de les vies pecuàries de Catalunya. Les modificacions relatives a residus i a l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn troben cobertura en les competències de la Generalitat en matèria de medi ambient i en la seva capacitat per desenvolupar la normativa bàsica estatal i establir normes addicionals de protecció.

Finalment, l'article 159.1.c) de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat competència exclusiva sobre les normes de procediment administratiu que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de l'organització de la Generalitat. Aquest títol competencial és rellevant perquè moltes de les mesures de simplificació que incorpora la norma no són meres regles generals de procediment administratiu comú, sinó especialitats procedimentals vinculades a matèries substantives de competència autonòmica, com l'urbanisme, el medi ambient, l'ordenació del territori, l'energia, les aigües de les conques internes o la regulació forestal.

Quant a la potestat normativa del Govern, l'article 62.1 de l'Estatut atribueix al Govern la iniciativa legislativa. Aquesta previsió es completa amb l'article 26.b) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, que reconeix al Govern la competència per aprovar projectes de llei i presentar-los al Parlament, i amb l'article 36 de la mateixa Llei, que regula la tramitació dels Avantprojectes de llei.

D'altra banda, l'article 16.b) estableix que correspon als consellers, com a integrants del Govern, proposar al Govern Avantprojectes de llei relatius a llurs funcions o a llur àmbit de competències.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmalé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 3 de 37

2. Marc normatiu d'aplicació

L'Avantprojecte s'insereix en un marc normatiu ampli i interconnectat. En l'àmbit urbanístic i territorial, cal tenir en compte principalment les disposicions següents:

- Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.
- Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
- Decret 142/2005, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials.
- Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional.
- Decret 208/2013, de 30 de juliol, relatiu a l'àmbit de planificació territorial del Penedès.
- Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que fa a les determinacions bàsiques estatals aplicables.

En l'àmbit ambiental, energètic i sectorial, són especialment rellevants les disposicions següents:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la resta de normativa bàsica estatal i europea en matèria d'avaluació ambiental, emissions industrials i protecció dels vectors ambientals.
- Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.
- Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i normativa bàsica estatal en matèria de residus i economia circular.
- Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
- Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Decret 131/2022, de 5 de juliol.
- Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

També cal destacar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que és objecte de modificació per la disposició final sisena de l'Avantprojecte de Llei.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 4 de 37

Pel que fa al procediment d'elaboració de la disposició, resulten aplicables la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en allò que sigui procedent; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l'Acord del Govern de 19 de maig de 2009, pel qual s'aproven les directrius sobre el contingut de l'expedient i el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general, i l'Acord del Govern de 22 de gener de 2019, relatiu a l'oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern i a la seva consulta pública.

IV. COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DELS TRÀMITS FORMALS I DE LA DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT

1. Incorporació de la iniciativa al Pla normatiu

D'acord amb la informació que consta a l'expedient, l'Avantprojecte consta inclòs en el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2026, aprovat per Acord GOV/43/2026, de 3 de març, com a iniciativa normativa que es preveu aprovar i vinculada a l'objectiu de reforma de l'Administració pública i millora de la prestació dels serveis públics. La memòria general haurà de mantenir actualitzada aquesta referència, si escau.

2. Consulta pública prèvia i participació ciutadana

a) Consulta pública prèvia

El tràmit de consulta pública prèvia s'ha dut a terme a través del portal Participa gencat, entre el 5 de desembre de 2025 i el 2 de febrer de 2026. Durant aquest període es va posar a disposició de les persones i entitats interessades la memòria preliminar de la iniciativa, amb la finalitat de recollir opinions i aportacions sobre l'oportunitat, l'abast i els objectius de la futura regulació.

D'acord amb l'informe de resultats, es van presentar 22 propostes inicials, de les quals 4 van ser retirades, de manera que es van comptabilitzar 18 aportacions finals. Les aportacions rebudes provenien d'administracions locals, col·legis professionals, entitats municipalistes, associacions empresarials, operadors dels sectors afectats i entitats especialitzades en matèria urbanística, ambiental, energètica o territorial.

La memòria general recull aquest tràmit i assenyala que les aportacions rebudes van confirmar, en termes generals, la diagnosi inicial de la memòria preliminar, especialment pel que fa a la durada excessiva d'alguns procediments, la dificultat derivada de l'emissió successiva d'informes sectorials, la necessitat de millorar la qualitat i l'estandardització de la documentació tècnica, la coordinació entre la tramitació urbanística i ambiental, la realitat dels municipis petits i rurals i l'impuls d'eines digitals de tramitació.

b) Participació ciutadana de l'article 69.1 de la Llei 19/2014

En primer lloc, tal com posa de manifest l'apartat 5.2 de la memòria general, cal fer constar que la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2026, aprovada pel Parlament de Catalunya en sessió de 2 de juliol de 2026, preveu la derogació de l'article 69 de la



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 5 de 37

Llei 19/2014, si bé aquesta norma encara no ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la data de tancament d'aquesta informe jurídic.

La memòria general justifica la no obertura d'un procés participatiu específic addicional a l'empara de l'article 69.1 de la Llei 19/2014. D'acord amb la doctrina reiterada de la Comissió Jurídica Assessora, correspon a l'Administració promotora valorar en cada cas la pertinència d'obrir aquest tràmit, i, si es prescindeix de la seva realització, cal que la memòria general n'exposi les raons.

Aquesta justificació es fonamenta, a més d'en la modificació normativa exposada, en la naturalesa tècnica i sectorial de bona part de les modificacions proposades, que afecten principalment procediments administratius urbanístics, ambientals, territorials i sectorials en què tenen un paper especialment rellevant les administracions competents, els ens locals, els col·legis professionals, les entitats representatives dels sectors afectats i les organitzacions especialitzades. Aquests subjectes han pogut participar en la consulta pública prèvia i podran fer-ho novament en els tràmits posteriors d'audiència i informació pública.

En aquest cas, la justificació incorporada a la memòria general es considera suficient en aquesta fase preliminar, sens perjudici que pugui completar-se si durant la tramitació s'identifiquen nous elements que aconsellin reforçar aquesta motivació.

3. Memòria general

D'acord amb l'article 36.3.a) de la Llei 13/2008, els Avantprojectes de llei han d'anar acompanyats d'una memòria general que ha de contenir, com a mínim, la justificació de la necessitat de la iniciativa i l'adequació de la norma als fins que es persegueixen; el marc normatiu en què s'insereix; la relació de les disposicions afectades i la taula de vigències i derogacions resultants; la competència de la Generalitat sobre la matèria, i la relació motivada de les persones i entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit d'audiència, així com la procedència, si escau, de sotmetre l'expedient a informació pública.

La memòria general incorporada a l'expedient conté aquests apartats. En particular, justifica la necessitat de la iniciativa per la complexitat normativa i procedimental en matèria urbanística, territorial i ambiental; exposa el marc normatiu d'aplicació; identifica les disposicions afectades i incorpora una taula de vigències; analitza la competència de la Generalitat, i concreta els tràmits de consulta pública prèvia, participació ciutadana, audiència i informació pública.

La memòria general haurà de mantenir-se actualitzada al llarg de la tramitació i adaptar-se, si escau, a les modificacions que experimenti el text de l'Avantprojecte, especialment pel que fa a la relació d'articles afectats, a la taula de vigències i a la relació d'entitats a les quals s'atorgui el tràmit d'audiència.

4. Memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades

A l'expedient de la iniciativa consta una Memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades que inclou l'anàlisi del context i identificació de les opcions (els problemes que es pretenen solucionar, els objectius que es volen assolir i les possibles solucions alternatives normatives i no normatives); l'anàlisi dels impactes econòmics, socials i ambientals més rellevant de les opcions considerades (impactes pressupostari, normatiu en termes de simplificació i reducció de càrregues administratives; de gènere, i econòmic i social); la comparació de les opcions considerades i; finalment, la implementació, seguiment i avaluació de la norma.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 6 de 37

No es formulen observacions sens perjudici de les consideracions que l'Àrea de la Millora de la Regulació formuli al respecte.

5. Memòria de valoració de les observacions i al·legacions

En el moment procedimental corresponent caldrà incorporar a l'expedient, i actualitzar quan escaigui, la memòria de valoració de les observacions rebudes en el tràmit d'informació interdepartamental, dels informes i dictàmens emesos i de les al·legacions formulades en els tràmits d'audiència i informació pública, amb indicació de les raons que han dut a estimar-les o desestimar-les i de la incidència que han tingut en la redacció final de l'Avantprojecte de llei.

6. Tràmit d'informació interdepartamental

D'acord amb l'apartat IV.2.1 de l'Acord del Govern de 19 de maig de 2009, s'ha de dur a terme el tràmit d'informació interdepartamental mitjançant la publicació de la iniciativa al Fòrum del Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), a fi que els departaments puguin formular les observacions que considerin oportunes. Aquest tràmit finalitzarà amb la presentació del text de l'Avantprojecte de llei a l'apartat II del Consell Tècnic.

7. Tràmits d'audiència i informació pública

L'article 36.4 de la Llei 13/2008 estableix que el departament encarregat de l'elaboració d'un Avantprojecte de llei el pot sotmetre a informació pública o a audiència de les entitats que tinguin encomanada per llei la defensa d'interessos que es podrien veure afectats per l'entrada en vigor de la llei. El termini d'informació o d'audiència no pot ésser inferior a quinze dies.

La memòria general considera procedent sotmetre l'Avantprojecte al tràmit d'audiència de les entitats representatives dels interessos afectats i també al tràmit d'informació pública, atès l'abast general de la iniciativa i la seva incidència sobre una pluralitat indeterminada de persones, administracions, operadors econòmics, professionals i entitats.

La relació d'entitats proposada a la memòria general inclou, entre d'altres, entitats representatives del món local, col·legis professionals, organitzacions empresarials i sectorials, entitats ambientals i organismes i entitats públiques amb competències materials afectades. Es considera adequada aquesta previsió, sens perjudici que, durant la tramitació, es pugui ampliar la relació a altres administracions, organismes o entitats que puguin resultar directament afectats o que puguin aportar criteris rellevants per a la millora del text.

Atesa la incidència de la norma en municipis petits i rurals, es considera convenient mantenir en la relació d'audiència les entitats representatives d'aquest àmbit, incloent-hi, si escau, el Consell Català de Municipis Rurals o altres entitats que representin específicament aquests interessos.

8. Informes i tràmits preceptius o convenients

Vist l'objecte i l'abast de l'Avantprojecte de llei, es considera que durant la tramitació s'han de sol·licitar els informes i dictàmens següents, sens perjudici dels que puguin resultar procedents en funció de les modificacions que s'introdueixin en el text i dels que sol·liciti l'òrgan instructor:

- Informe d'impacte de gènere de l'**Institut Català de les Dones**, d'acord amb l'article 3.g) de la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 7 de 37

 Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria General
Assessoria Jurídica

- Informe de la **Direcció General de Pressupostos**, d'acord amb l'article 45.1.h) del Decret 249/2025, de 18 de novembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances.
- Informe de la **Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana**, d'acord amb el que disposa l'article 81.1.o) del Decret 105/2025, de 27 de maig, de reestructuració del Departament de la Presidència.
- Informe de l'**Autoritat Catalana de la Competència**, de conformitat amb l'article 8.1.b, regla Primera, de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, quan estableix que correspon al director o directora general, informar, durant la tramitació, sobre els projectes de llei, els decrets o les ordres que, per llur contingut econòmic, puguin incidir, a criteri de l'òrgan impulsor de la norma, en les condicions de competència en el mercat, inclosos els obstacles i les càrregues administratives innecessàries.
- .
- Informe de la **Comissió de Govern Local de Catalunya**, de conformitat amb l'article 193.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, atesa la incidència de la iniciativa en les competències i funcions dels ens locals en matèria urbanística, ambiental i de tramitació de llicències.
- Dictamen del **Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya**, d'acord amb l'article 2.1.a), regla Primera, de la Llei 7/2005, de 8 de juny, en la mesura que l'Avantprojecte regula matèries amb incidència socioeconòmica, productiva, empresarial i professional.

No resulta preceptiu, amb caràcter general, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, atès que els Avantprojectes de llei no es troben inclosos, amb caràcter general, entre els supòsits de dictamen preceptiu previstos a l'article 8.2 de la Llei 5/2005, de 2 de maig. L'Avantprojecte tampoc es dicta per desplegar una llei o el dret comunitari.

Això no obstant, la unitat promotora pot valorar la possibilitat de formular una consulta facultativa sobre qüestions jurídiques concretes que la iniciativa pugui plantejar, si ho considera oportú per raó de la seva complexitat o rellevància.

No és preceptiu comunicar aquest Avantprojecte de llei a la Comissió Europea en els termes establerts en la Directiva UE 2015/153, de 9 de setembre de 2015, en tant que aquest Avantprojecte no aprova cap reglament tècnic ni té per objecte establir regles sobre els serveis de la societat de la informació abans de la seva adopció.

9. Principi de transparència

D'acord amb l'article 10.1, lletres c) i d), de la Llei 19/2014, l'Administració ha de fer pública la informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica, inclosos els procediments normatius en curs d'elaboració, amb indicació de l'estat de tramitació en què es troben. També s'han de publicar les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o Avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès, si escau.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 8 de 37

Així mateix, l'article 69.2 de la Llei 19/2014 estableix que els òrgans encarregats de tramitar l'elaboració de la norma han de publicar en el Portal de la Transparència la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l'acompanya, i han de donar informació sobre l'estat de la tramitació. Un cop la iniciativa hagi estat informada pel Consell Tècnic en apartat II del SIGOV, la documentació emesa fins al moment s'haurà de publicar al Portal, que s'haurà d'actualitzar a mesura que avanci la tramitació.

V. AVALUACIÓ PRELIMINAR DEL CONTINGUT DE L'AVANTPROJECTE

1. Objecte, estructura i tècnica normativa

L'Avantprojecte té per objecte la modificació de diverses disposicions normatives en l'àmbit urbanístic i ambiental, amb la finalitat de simplificar i agilitzar la tramitació dels procediments administratius corresponents. La norma projectada s'estructura en una exposició de motius, un capítol preliminar, cinc capítols materials, dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i vuit disposicions finals.

El capítol preliminar concreta l'objecte i les disposicions normatives afectades. El capítol I modifica el Text refós de la Llei d'urbanisme i altres disposicions reglamentàries en l'àmbit urbanístic. El capítol II modifica la normativa de planificació territorial. El capítol III modifica la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. El capítol IV incorpora modificacions en matèria d'energies renovables, valorització de residus, aigües i ordenament de terrenys forestals. El capítol V modifica la normativa sobre enllumenament per a la protecció del medi nocturn. La part final incorpora mesures addicionals, transitòries, derogatòries i de coordinació normativa.

La tècnica emprada és la d'una norma modificativa de caràcter transversal. Aquesta tècnica és adequada atès que la finalitat de la iniciativa exigeix actuar sobre preceptes concrets de diferents normes vigents. No obstant això, atesa l'amplitud de les modificacions, caldrà revisar especialment la coherència interna del text, les remissions entre preceptes, la numeració de disposicions i apartats i la taula de vigències de la memòria general.

2. Exposició de motius

L'exposició de motius identifica el context i les raons que justifiquen la iniciativa: la complexitat acumulada del marc urbanístic, la durada excessiva de determinats procediments, la necessitat d'actualitzar la Llei 20/2009 a la vista del marc europeu i estatal, l'impuls de les energies renovables i la necessitat d'articular procediments més àgils sense desregulació ni pèrdua de garanties. També situa la iniciativa en el marc de l'estratègia de transformació i millora dels serveis públics impulsada pel Govern.

Es considera adequada la configuració general de l'exposició de motius. Tanmateix, en la tramitació posterior convindrà revisar que les referències als informes sectorials i als efectes de la manca d'emissió siguin coherents amb l'articulat i no puguin interpretar-se en el sentit d'alterar el règim establert per la normativa estatal sectorial.

3. Disposicions generals

Aquest capítol s'estructura en dos articles, el primer dels quals defineix l'objecte i finalitat de la norma projectada.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 9 de 37

Pel que fa a l'article 2, aquest incorpora la relació de les disposicions normatives que es modifiquen.

4. Modificacions en matèria urbanística

El capítol I, que s'estructura en cinc seccions, introdueix un conjunt ampli de modificacions del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010. També introdueix modificacions en el Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

Secció primera

La secció primera abasta els articles 3 a 6 i regula el règim d'intervenció administrativa aplicable als actes urbanístics, mitjançant llicència urbanística, comunicació prèvia o exclusió d'intervenció. També incideix en el procediment d'atorgament de llicències i en l'ús de certificats tècnics o de conformitat urbanística emesos per entitats col·laboradores.

Els articles 3 i 4 modifiquen, respectivament, els articles 187 i 187 bis del Text refós de la Llei d'urbanisme. La nova regulació manté, en termes generals, el règim de subjecció a llicència urbanística prèvia o comunicació prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter, si bé reordena determinats supòsits entre ambdós règims d'intervenció. En particular, la primera utilització i ocupació parcial dels edificis deixa de figurar entre els actes subjectes a llicència urbanística i passa a integrar-se en el règim de comunicació prèvia.

La modificació més rellevant de l'article 187 és la incorporació d'un nou apartat 3, que permet autoritzar, a petició de la persona promotora i sota la seva responsabilitat, els moviments de terres i la construcció de mur pantalla com a primera fase de l'obra principal, sempre que el projecte tècnic inclogui la totalitat de les obres i identifiqui separatament aquesta primera fase; així mateix, es preveu que aquesta autorització s'entengui atorgada per silenci administratiu un cop transcorregut un mes des de la sol·licitud, llevat dels supòsits de l'article 188.2.

L'ampliació o reordenació dels supòsits subjectes a comunicació prèvia s'alinea amb els objectius de simplificació administrativa que persegueix l'Avantprojecte de llei i resulta coherent amb el règim general de la comunicació i la declaració responsable previst a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tanmateix, l'adequació jurídica d'aquest desplaçament resta condicionada al manteniment d'un control públic suficient, especialment en els supòsits amb incidència urbanística, patrimonial, ambiental, de seguretat o sobre sòls especialment protegits.

L'article 5 modifica l'article 187 ter del Text refós de la Llei d'urbanisme mitjançant la incorporació d'un nou apartat 2, relatiu als actes que la legislació sectorial estatal sotmet a declaració responsable. La nova previsió estableix que aquests actes es regeixen pel règim previst en la legislació sectorial estatal corresponent.

Aquesta previsió compleix una funció de coordinació normativa, en la mesura que impedeix que el règim urbanístic català imposi una llicència urbanística o una comunicació prèvia en aquells supòsits en què la legislació sectorial estatal aplicable hagi establert específicament el règim de declaració responsable. En aquest sentit, la regulació resulta coherent amb el sistema de distribució competencial, atès que respecta l'aplicació preferent de la normativa estatal sectorial dictada en exercici de competències bàsiques o exclusives.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 10 de 37

Finalment, l'article 6 modifica parcialment l'article 188 del Text refós de la Llei d'urbanisme, relatiu al règim jurídic de les llicències urbanístiques. La modificació precisa que la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències s'han d'ajustar al que estableixen la legislació de règim local i el mateix Text refós de la Llei d'urbanisme.

L'element central de la reforma és la configuració, mitjançant la dotació de contingut de l'apartat 3 ter, d'un nou procediment simplificat de llicència urbanística, que s'afegeix al procediment ordinari com a via alternativa de tramitació per a determinades actuacions subjectes a llicència.

Aquest procediment simplificat s'aplica als actes subjectes a llicència urbanística que preveu l'article 187.1, amb les exclusions que estableix el mateix precepte, entre les quals cal destacar determinats supòsits especialment sensibles i les actuacions que afectin el domini públic. El nou procediment simplificat es fonamenta en la presentació d'una sol·licitud de llicència acompanyada d'un certificat de conformitat urbanística i tècnica emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic habilitada per l'Administració. Aquest certificat ha d'acreditar la conformitat de l'actuació projectada amb la normativa vigent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, inclosos els instruments de planejament aplicables, les ordenances municipals i la resta de determinacions exigibles.

El certificat de conformitat urbanística i tècnica té la mateixa validesa i efectes que els informes tècnics i jurídics municipals previstos a l'article 188.3, que s'entenen substituïts per aquest certificat. La llicència s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes i l'actuació municipal s'ha de limitar a la comprovació formal de l'existència del certificat, de l'habilitació de l'entitat que l'ha emès i del seu abast respecte de l'actuació sol·licitada i la llicència només es pot denegar si l'òrgan municipal comunica a la persona promotora que el certificat és inexistent, incomplet o insuficient quant al seu abast, o bé que disposa d'elements objectius que acrediten la seva inadequació a la realitat examinada. Des del punt de vista jurídic, l'efecte substitutiu del certificat respecte dels informes tècnics i jurídics municipals constitueix l'element de més intensitat de la regulació projectada. Tanmateix, aquest efecte s'ha d'entendre emmarcat en diversos límits: en primer lloc, la substitució afecta els informes interns del procediment, però no l'acte administratiu de concessió o denegació de la llicència; en segon lloc, l'Ajuntament manté la potestat de comprovar formalment l'existència del certificat i de denegar motivadament la llicència si en constata la inadequació o si és inexistent, incomplet o insuficient; i en tercer lloc, el règim no s'aplica als supòsits exclosos per raó de la seva especial incidència.

Aquest procediment simplificat es contraposa al procediment ordinari, que també és objecte de diverses modificacions, com la substitució de l'informe d'idoneïtat tècnica pel certificat d'idoneïtat tècnica que el municipi pot exigir com a requisit previ en el procediment de llicència urbanística ordinària, que es pot encomanar a una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic habilitada per l'Administració.

Des de la perspectiva de les competències locals, la modificació té una incidència significativa, ja que l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, reconeix l'urbanisme com a competència pròpia del municipi, en els termes de la legislació de l'Estat i les comunitats autònomes. En aquest sentit, l'article 84.2.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, també reconeix com a competència pròpia dels governs locals de Catalunya, en els termes que determinin les lleis, l'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local. Per tant, la Generalitat pot regular legalment el procediment i els títols d'intervenció urbanística, però la configuració del procediment



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 11 de 37

simplificat ha de preservar un espai efectiu de control municipal i no pot buidar materialment les competències locals en matèria d'intervenció i disciplina urbanística.

Tanmateix, la regulació projectada preserva l'autonomia local, atès que els ajuntaments poden excloure expressament l'aplicació del procediment simplificat mitjançant ordenança si bé, les persones interessades poden fer ús d'aquest procediment simplificat un cop transcorregut el termini màxim de resolució del procediment ordinari sense que s'hagi notificat resolució expressa, mitjançant l'aportació del certificat de conformitat urbanística i tècnica.

Aquesta previsió permet modular l'aplicació del règim en funció de les característiques organitzatives, tècniques i urbanístiques de cada municipi, i reforça la compatibilitat de la mesura amb les competències municipals en matèria de disciplina, intervenció i control urbanístic. La norma, per tant, estableix un instrument de simplificació d'abast general, però deixa marge als ens locals per decidir-ne l'aplicació efectiva en el seu àmbit.

També és rellevant la previsió segons la qual en els supòsits en què, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendis, sigui preceptiva l'emissió d'un informe de l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat en aquesta matèria per a l'atorgament de la llicència urbanística, l'ajuntament ha de donar trasllat en el termini de cinc dies des de la presentació de la sol·licitud i el certificat de conformitat urbanística i tècnica a l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi, perquè verifiqui el certificat i, si s'escau, l'esmeni o emeti informe.

Pel que fa a la normativa aplicable en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendis, cal tenir en compte el que estableix la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Aquesta Assessoria considera que el règim previst en el nou article 188.3.ter.2 no contravé els articles 21 i 22 de la Llei 3/2010. En primer lloc, la nova regulació manté la intervenció de l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi en aquells casos en què de conformitat amb la normativa aplicable sigui preceptiva l'emissió del seu informe, en preveure que l'ajuntament li ha de donar trasllat de la documentació corresponent perquè verifiqui el certificat i, si escau, en requereixi l'esmena o emeti l'informe pertinent. D'acord amb l'article 22.5 de la Llei 3/2010, els supòsits en què el control preventiu en matèria d'incendis és preceptiu són els establerts a l'annex 1 de la mateixa Llei.

Certament, la nova redacció introdueix especialitats respecte del termini de què disposa l'òrgan competent en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi per pronunciar-se, així com respecte dels efectes derivats de la manca de pronunciament dins del termini establert, en relació amb el règim general previst a l'article 22 de la Llei 3/2010. Tanmateix, aquesta Assessoria Jurídica considera que la nova redacció de l'article 188.3 ter.2 no vulnera la Llei 3/2010. Així, el procediment regulat a l'article 188 del Text refós de la Llei d'urbanisme té caràcter específic en relació amb el procediment de llicència urbanística simplificada i, per tant, constitueix la norma especial aplicable en aquest àmbit. En canvi, l'article 22 de la Llei 3/2010 opera com a règim general en els procediments de llicència ordinària en què sigui exigible el control preventiu en matèria d'incendis.

Secció segona

La secció segona comprèn els articles 7 i 8, relatius al règim jurídic de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 12 de 37

L'Avantprojecte introdueix una de les seves mesures principals de simplificació en l'àmbit de la intervenció urbanística mitjançant la regulació de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic. Aquesta regulació s'incorpora al Text refós de la Llei d'urbanisme mitjançant l'article 7, que addiciona un nou capítol III al títol sisè, integrat pels articles 198 bis, 198 ter, 198 quater i 198 quinquies, i es completa amb la modificació de l'article 188, relatiu al règim jurídic de les llicències urbanístiques, i amb la previsió d'un règim sancionador específic per responsabilitat tècnica.

Pel que fa a l'article 8, l'Avantprojecte incorpora un règim transitori, mitjançant l'addició d'una disposició transitòria vint-i-cinquena al Text refós de la Llei d'urbanisme. Aquesta disposició permet que, durant el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la norma, puguin emetre certificats de conformitat urbanística i certificats d'adequació tècnica determinades entitats ja acreditades o habilitades per operar a Catalunya, incloses les entitats col·laboradores acreditades d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012, les habilitades per una entitat local per a funcions de verificació i control urbanístic de les obres, i les habilitades per emetre informes d'adequació tècnica d'acord amb l'article 188.3 bis. Aquest règim transitori té per finalitat facilitar l'operativitat immediata del nou sistema i evitar que la manca inicial de desplegament o d'habilitacions específiques impedeixi l'aplicació efectiva de la reforma. Cal destacar que aquesta disposició transitòria també habilita al Govern per prorrogar el termini d'un any previst inicialment.

La finalitat del nou règim de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic és permetre que determinades comprovacions tècniques i de conformitat urbanística, que actualment són assumides íntegrament pels serveis municipals en el marc del procediment d'atorgament de llicències, puguin ser efectuades per entitats habilitades, dotades de solvència tècnica, subjectes a requisits d'acreditació, assegurança i control, i que actuen sota la seva pròpia responsabilitat. La mesura respon a la voluntat de reduir la càrrega administrativa dels ajuntaments, especialment en procediments que requereixen una anàlisi tècnica complexa, i de facilitar una tramitació més àgil de les llicències urbanístiques, sense eliminar la potestat municipal de decisió, verificació, inspecció i disciplina.

El nou article 198 bis defineix les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic com les persones jurídiques, públiques o privades, habilitades i inscrites en el registre corresponent, que exerceixen funcions de comprovació, validació i certificació del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, inclosos els instruments de planejament territorial i urbanístic aplicables, així com del compliment de la normativa estatal i autonòmica aplicable als actes subjectes al règim de llicència urbanística.

Des del punt de vista de la seva naturalesa jurídica, aquestes entitats no exerceixen potestats públiques decisòries ni substitueixen l'acte administratiu municipal d'atorgament o denegació de la llicència. La seva actuació es configura com una activitat de comprovació, verificació i certificació tècnica i jurídica qualificada, exercida a instància de la persona promotora i sota un règim d'habilitació administrativa. Els certificats que emeten gaudeixen de presumpció de validesa i produeixen els efectes que la llei els atribueix en el procediment administratiu corresponent, però aquesta eficàcia no impedeix que l'Administració competent pugui comprovar-ne el contingut, verificar-ne l'adequació a l'ordenament jurídic i exercir, si escau, les potestats de control, inspecció, disciplina i sanció.

Aquesta distinció és rellevant des del punt de vista jurídic. El règim projectat no comporta una privatització de la potestat municipal d'intervenció urbanística, sinó la incorporació d'un mecanisme



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 13 de 37

de col·laboració publicoprivada en la fase de verificació tècnica prèvia. L'ajuntament conserva la competència per resoldre la llicència, per denegar-la quan constati motivadament la inadequació del certificat a la realitat examinada o a l'ordenament jurídic, i per exercir les potestats de control posterior que corresponguin. En conseqüència, el sistema projectat resulta jurídicament admissible en la mesura que l'entitat col·laboradora no adopta decisions administratives, sinó que emet certificats amb efectes procedimentals predeterminats per la llei.

L'article 198 ter regula els subjectes que poden ser habilitats com a entitats col·laboradores. D'acord amb el text projectat, poden obtenir aquesta habilitació les persones jurídiques que tinguin per objecte la funció de certificació i disposin de personal tècnic titulat i amb experiència acreditada, així com els col·legis professionals, d'acord amb el règim específic que s'estableixi reglamentàriament. Aquesta previsió permet articular un model obert a entitats privades, públiques o corporatives, però subjecte a requisits comuns de solvència, imparcialitat, responsabilitat i control.

Entre els requisits previstos per a l'habilitació destaquen l'acreditació d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012, o norma que la substitueixi; la disponibilitat de personal tècnic amb titulació adequada i experiència professional suficient; la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil d'import mínim elevat; i la disposició de sistemes interns de control, arxiu i gestió documental. Aquests requisits tenen una funció garantista, atès que la llei atribueix als certificats emesos per aquestes entitats efectes jurídics rellevants dins el procediment urbanístic. Per tant, l'exigència d'acreditació tècnica, assegurança i control intern resulta coherent amb el principi de proporcionalitat i amb la necessitat de preservar la seguretat jurídica.

L'article 198 quater delimita les funcions de les entitats col·laboradores. Aquestes funcions es concreten, essencialment, en l'emissió de certificats de conformitat urbanística, certificats d'idoneïtat tècnica i informes de compatibilitat relatius a la disponibilitat i suficiència dels serveis urbanístics exigits per a l'activitat. El certificat de conformitat urbanística acredita que l'actuació projectada és conforme amb la normativa d'ordenació del territori i urbanisme, amb els instruments de planejament territorial i urbanístic aplicables, amb les ordenances municipals i amb la resta de determinacions exigibles als actes subjectes a llicència urbanística. Per la seva banda, el certificat d'idoneïtat tècnica té per objecte verificar l'adequació del projecte i de la documentació tècnica a la normativa estatal i autonòmica aplicable, incloses les exigències bàsiques de qualitat de l'edificació i les relatives a la seguretat en cas d'incendi, així com els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat que exigeixen les ordenances municipals.

El règim projectat també incorpora garanties específiques de supervisió i control. L'article 198 quinques estableix que el departament competent en matèria d'urbanisme i els ajuntaments que hagin habilitat entitats col·laboradores han de vetllar perquè aquestes exerceixin correctament les seves funcions, mitjançant mecanismes de seguiment, inspecció i control periòdic. A aquest efecte, es poden establir sistemes d'auditoria tècnica, revisions per mostreig i protocols de qualitat que garanteixin l'objectivitat, la imparcialitat i la solvència tècnica de les entitats. Aquesta previsió és essencial per assegurar que la simplificació procedimental no comporti una disminució del control públic, sinó un canvi en la forma d'exercir-lo.

Pel que fa a la responsabilitat, l'Avantprojecte estableix que les entitats col·laboradores responen dels danys que tinguin l'origen en defectes que s'haurien de manifestar en els certificats emesos i que tinguin relació directa amb els elements objecte de certificació. Aquest règim de responsabilitat civil es complementa amb l'obligació de disposar d'una assegurança suficient i amb la previsió d'un



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 14 de 37

règim sancionador específic. En concret, el nou article 218 bis tipifica com a infracció greu de responsabilitat tècnica l'emissió de certificats d'idoneïtat tècnica o de certificats de conformitat urbanística manifestament deficientes, inexactes, erronis o que continguin falsedats, imputable a l'entitat col·laboradora de certificació que els emeti. Alhora, el nou article 219.3 preveu que aquestes infraccions poden comportar també la pèrdua de l'habilitació i la prohibició d'obtenir-ne una de nova durant un termini de fins a tres anys.

Aquest règim sancionador s'adequa a la rellevància dels efectes que la norma atribueix als certificats de les entitats col·laboradores. La previsió d'infraccions específiques permet donar cobertura legal suficient a l'exigència de responsabilitat i reforça la seguretat jurídica del sistema. No obstant això, en el desplegament reglamentari i en l'aplicació del règim sancionador caldrà vetllar perquè els conceptes utilitzats, com ara certificats "manifestament deficientes", "inexactes" o "erronis", s'interpretin d'acord amb els principis de tipicitat, culpabilitat, proporcionalitat i seguretat jurídica que regeixen la potestat sancionadora.

En conjunt, la regulació de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic constitueix una mesura jurídicament rellevant de simplificació administrativa i de correspondència tècnica. La seva admissibilitat es fonamenta en el fet que l'activitat de les entitats es limita a funcions de comprovació, validació i certificació, mentre que les potestats públiques de decisió, control, inspecció, disciplina i sanció romanen en mans de l'Administració competent. El sistema projectat incorpora requisits d'habilitació, acreditació tècnica, assegurança, supervisió i responsabilitat que permeten preservar les garanties de legalitat, seguretat jurídica i protecció dels interessos públics urbanístics.

Tanmateix, atesa la intensitat dels efectes atribuïts als certificats, especialment en el procediment simplificat de llicència, convé verificar que la redacció delimita amb claredat les funcions de les entitats col·laboradores i les potestats municipals. La regulació projectada ja reserva a l'ajuntament la resolució del procediment, delimita els supòsits exclosos, permet als municipis excloure motivadament l'aplicació del procediment simplificat i estableix mecanismes de supervisió, control i responsabilitat de les entitats. Per tant, caldrà vetllar perquè el seu desplegament i aplicació preservin la naturalesa estrictament tècnica de les funcions de certificació, el control públic municipal i el respecte dels principis de tipicitat i proporcionalitat sancionadora. Amb aquestes cauteles, la regulació es considera coherent amb la finalitat de simplificació de l'Avantprojecte i amb el marc competencial de la Generalitat en matèria d'urbanisme.

Cal afegir que la incorporació d'entitats col·laboradores o certificadores en l'àmbit urbanístic no constitueix una tècnica normativa aïllada, sinó que s'insereix en una tendència ja present en altres comunitats autònomes, orientada a agilitzar la tramitació urbanística mitjançant la intervenció de subjectes tècnicament qualificats, sense desplaçar l'exercici de potestats públiques.

Així, la Comunitat de Madrid regula les entitats col·laboradores de certificació urbanística, habilitades i inscrites per l'Administració autonòmica, amb funcions de control, inspecció i certificació en l'àmbit urbanístic, subjectes a requisits d'acreditació, solvència tècnica, assegurança de responsabilitat civil i responsabilitat pel contingut de les certificacions emeses. També Castella i Lleó ha incorporat la figura de les entitats certificadores, configurades com a entitats públiques o privades que poden dur a terme tasques instrumentals, materials, tècniques, auxiliars o de suport a les actuacions de verificació, inspecció i control, sense exercir potestats públiques ni dictar actes administratius. En un sentit similar, les Illes Balears han regulat les entitats privades de certificació



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 15 de 37

urbanística, amb exigències d'acreditació, autorització, independència, responsabilitat i règim sancionador propi.

També altres comunitats autònomes han avançat en models equivalents de col·laboració administrativa en l'àmbit urbanístic. És el cas de Galícia, amb les entitats de certificació de conformitat municipal, o d'Andalusia, amb la previsió d'entitats urbanístiques certificadores per a tasques de verificació i control, sempre amb el límit que aquestes funcions no comportin l'exercici de potestats públiques.

D'aquesta regulació comparada es desprenen uns elements comuns: la necessitat d'habilitació o autorització administrativa, la inscripció en un registre, l'exigència d'acreditació tècnica o de solvència professional, la independència i imparcialitat respecte de les persones promotores, la submissió a controls i auditories administratives, i l'assumpció de responsabilitat civil i administrativa pels certificats o informes emesos. El model projectat per l'Avantprojecte s'alinea amb aquests elements comuns i els adapta al sistema urbanístic català, en continuïtat amb l'experiència ja existent dels informes d'idoneïtat tècnica i amb un reforç addicional de les garanties d'habilitació, supervisió i responsabilitat.

En conseqüència, la regulació projectada pot considerar-se coherent amb altres experiències autonòmiques de simplificació urbanística, sempre que es mantingui clarament delimitat que les entitats col·laboradores duen a terme funcions de comprovació, validació i certificació, però no substitueixen l'acte administratiu municipal ni l'exercici de les potestats públiques de resolució, inspecció, disciplina i sanció.

Secció tercera

La secció tercera abasta els articles 9 a 24 i incorpora mesures de simplificació de la tramitació en matèria de planejament urbanístic.

En aquesta matèria, l'Avantprojecte estableix mesures de simplificació de la tramitació, reforça la tramitació integrada urbanística i ambiental, preveu la creació d'un portal amb funció de finestra única i concreta el tipus d'avaluació ambiental estratègica aplicable a diferents instruments urbanístics. També introdueix la possibilitat que les persones promotores aportin informes tècnics en determinats procediments de planejament derivat de promoció privada i en els projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable.

En primer lloc, l'article 9 modifica l'article 75.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme i circumscriu l'obligatorietat de la consulta prèvia de l'avanç del pla als supòsits en què el planejament urbanístic general municipal no estigui adaptat als objectius d'equilibri del planejament territorial parcial i no sigui preceptiu sotmetre'l a avaluació ambiental. Aquesta regulació és raonable en la mesura que intenta evitar duplicitats entre la consulta urbanística prèvia i les consultes pròpies de l'avaluació ambiental estratègica, especialment quan aquesta darrera ja incorpora la intervenció de les administracions afectades i de les persones interessades.

Els articles 10 i 11 introdueixen modificacions puntuals en els articles 79 i 80 del Text refós de la Llei d'urbanisme, respectivament, relatius a les funcions de la Comissió de Territori de Catalunya i les comissions territorials d'urbanisme.

L'article 12 modifica l'article 81 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que regula la competència dels ajuntaments en l'àmbit de l'aprovació definitiva de determinats instruments en matèria de planificació urbanística. La modificació principal és la incorporació d'un apartat 1 bis que preveu



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 16 de 37

que, en els supòsits que determina el mateix apartat, l'ajuntament pot decidir, mitjançant l'acord d'aprovació provisionalment el pla, assignar la competència de l'aprovació definitiva a la comissió territorial d'urbanisme competent.

Aquesta potestat és compatible amb el principi d'autonomia local, ja que són els ajuntaments els que, en últim terme, poden decidir si mantenen l'exercici de la competència d'aprovació definitiva o si, mitjançant l'acord d'aprovació provisional del pla, assignen aquesta competència a la comissió territorial d'urbanisme competent. La previsió no comporta, per tant, una imposició externa o una sostracció automàtica de competències municipals, sinó que configura una facultat d'opció atribuïda al mateix ens local, que pot valorar, en funció de la naturalesa, complexitat o incidència de l'instrument de planejament, la conveniència que l'aprovació definitiva sigui assumida per la comissió territorial d'urbanisme competent.

En quart lloc, l'article 13 modifica l'article 85 del Text refós de la Llei d'urbanisme. La modificació de l'article 85.6 és una de les peces centrals de la reforma i també una de les més sensibles jurídicament. El precepte estableix que l'acord d'aprovació inicial ha de determinar els informes que s'han d'emetre i que, transcorregut el termini sectorial o, subsidiàriament, el termini d'un mes, els informes s'entenen emesos en sentit favorable i el procediment ha de continuar, llevat que la normativa bàsica estatal estableixi un règim diferent. Aquesta previsió respon a una finalitat d'agilització i cal valorar positivament que salvaguarda aquells supòsits en que la normativa bàsica estableixi un règim diferent.

Amb tot, convé revisar els preceptes que regulen els terminis d'emissió dels informes i els efectes del seu incompliment, per garantir que s'apliquen dins l'àmbit competencial de la Generalitat i amb respecte al règim previst per la normativa bàsica o sectorial estatal. En particular, els efectes favorables atribuïts a la manca d'emissió de l'informe no poden operar quan la legislació aplicable estableixi expressament un règim diferent, especialment en matèria de domini públic o de seguretat pública.

D'altra banda, aquest mateix apartat preveu que, en el planejament derivat d'iniciativa privada, el promotor pugui aportar informes sectorials emesos per tècnic col·legiat competent. En primer lloc, cal destacar la diferència inherent entre un informe tècnic de part i un informe administratiu sectorial, que no és només de contingut tècnic, sinó també d'imputació competencial, imparcialitat institucional i responsabilitat. En qualsevol cas, aquesta possibilitat es complementa amb el règim de responsabilitat en què pot incórrer el tècnic col·legiat i l'obligació de l'òrgan competent de verificar aquests informes aportats per la persona promotora.

El nou apartat 8 bis de l'article 85 introdueix un mecanisme específic per als plans especials urbanístics autònoms. Si l'ajuntament afectat manifesta disconformitat amb l'emplaçament escollit per a implementar una infraestructura d'interès supramunicipal, llevat que l'actuació hagi estat declarada d'interès general pel Govern, la resolució definitiva s'ha d'adoptar amb informe previ del departament competent per raó de la matèria, amb la finalitat de ponderar els interessos públics concurrents. Aquesta previsió és positiva, perquè articula un mecanisme de ponderació entre autonomia local i interessos supramunicipals. Amb la redacció actual s'ha d'entendre que aquest informe és no vinculant, per aplicació de l'article 80.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cinquè lloc, l'article 14 reformula l'article 86 bis i classifica els plans i instruments de planejament urbanístic segons la seva subjecció a avaluació ambiental estratègica ordinària, simplificada o la no subjecció. La sistemàtica és adequada perquè aproxima la Llei d'urbanisme a



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 17 de 37

l'estructura de la Llei 21/2013, que diferencia entre avaluació ambiental estratègica ordinària i simplificada.

En sisè lloc, l'article 15 afegeix un nou article 86 ter que estableix que la tramitació integrada urbanística i ambiental dels instruments de planejament s'ha de portar a terme a través del portal específic que es posa a disposició a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta previsió es complementa amb l'article 23 que afegeix una disposició addicional trenta-unena al Text refós de la Llei d'urbanisme, reguladora de la plataforma digital per a la tramitació d'instruments d'ordenació urbanística amb l'avaluació ambiental.

En setè lloc, els articles 16 i 17 de l'Avantprojecte afegeixen, respectivament, els articles 86 quater i 86 quinques al Text refós de la Llei d'urbanisme, amb l'objecte de regular de manera diferenciada el procediment integrat de tramitació dels instruments de planejament urbanístic sotmesos a avaluació ambiental estratègica ordinària i el procediment integrat corresponent als instruments sotmesos a avaluació ambiental estratègica simplificada.

Aquesta regulació s'ha de posar en relació amb l'article 86 ter. Els articles 86 quater i 86 quinques desenvolupen, per tant, aquesta previsió general i concreten la seqüència procedimental aplicable en funció de si el pla queda sotmès a avaluació ambiental estratègica ordinària o simplificada.

La distinció entre tots dos procediments respon a la mateixa lògica que inspira la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta norma estatal diferencia, en matèria d'avaluació ambiental estratègica, un procediment ordinari, adreçat als plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient, i un procediment simplificat, que té una funció de verificació o cribratge per determinar si el pla pot tenir efectes significatius i, per tant, si ha de sotmetre's a avaluació ordinària, o bé si pot continuar la tramitació sense aquesta avaluació més intensa. L'Avantprojecte trasllada aquesta diferenciació al procediment urbanístic català i ordena la seva integració amb les fases pròpies d'elaboració, aprovació inicial, informació pública, aprovació provisional, si escau, i aprovació definitiva del planejament.

El procediment regulat a l'article 86 quater parteix de la submissió del pla a avaluació ambiental estratègica ordinària. Per aquest motiu, la documentació inicial inclou l'esborrany o avanç del pla i el document inicial estratègic, que ha de descriure els objectius de la planificació, l'abast i contingut del pla i de les alternatives raonables, el desenvolupament previsible del pla, els impactes ambientals potencials, tenint en compte el canvi climàtic, i les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.

En aquest procediment ordinari, l'òrgan ambiental pot resoldre motivadament la inadmissió en una fase inicial, en supòsits com la inviabilitat ambiental manifesta del pla, la manca de qualitat suficient del document inicial estratègic o l'existència d'un antecedent substancialment anàleg ja inadmetut o amb declaració ambiental estratègica desfavorable. Si no s'inadmet, l'òrgan ambiental identifica les administracions públiques afectades i les persones interessades, entre les quals s'inclouen l'ajuntament corresponent i la direcció general competent en matèria d'urbanisme, i sotmet l'avanç del pla i el document inicial estratègic a consultes.

La funció pròpia d'aquesta primera fase del procediment ordinari és l'elaboració del document d'abast de l'estudi ambiental estratègic. Aquest document delimita el contingut i grau de detall que ha de tenir l'estudi ambiental estratègic i orienta l'anàlisi ambiental posterior. A partir del document d'abast, la persona o administració promotora ha d'elaborar l'estudi ambiental estratègic i la versió inicial del pla, que se sotmet a aprovació inicial i posteriorment a informació pública.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 18 de 37

A diferència del procediment simplificat, el procediment ordinari incorpora necessàriament un estudi ambiental estratègic i un resum no tècnic, que s'han de sotmetre a informació pública conjuntament amb la versió inicial del pla. La informació pública té una durada més intensa — quaranta-cinc dies — i es desenvolupa simultàniament amb les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades. Un cop finalitzats aquests tràmits, la persona o administració promotora elabora la proposta final del pla i, si escau, modifica l'estudi ambiental estratègic.

L'expedient ambiental complet es trameta aleshores a l'òrgan ambiental perquè efectui l'anàlisi tècnica i formuli la declaració ambiental estratègica. Aquesta declaració constitueix el pronunciament ambiental propi del procediment ordinari i té una funció substantiva, ja que determina la manera com s'han d'integrar els aspectes ambientals en el pla i les condicions que cal incorporar-hi. La persona o administració promotora ha d'incorporar el contingut de la declaració ambiental estratègica en el pla abans de la seva aprovació provisional, si escau, i de la seva aprovació definitiva.

En canvi, l'article 86 quinquies regula un procediment integrat d'avaluació ambiental estratègica simplificada i d'aprovació dels instruments de planejament urbanístic. Aquest procediment parteix d'una lògica diferent: no es pressuposa necessàriament que el pla tingui efectes significatius sobre el medi ambient, sinó que el procediment serveix per determinar si aquests efectes existeixen i si, en conseqüència, cal sotmetre el pla al procediment ordinari.

Per això, la documentació inicial del procediment simplificat no és el document inicial estratègic propi del procediment ordinari, sinó el document ambiental estratègic. Aquest document té un contingut més complet que una simple memòria inicial, però orientat a permetre a l'òrgan ambiental efectuar el cribratge ambiental. Ha d'incloure, entre altres aspectes, els objectius de la planificació, l'abast i contingut del pla i de les alternatives raonables, la caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla, els efectes ambientals previsibles, els efectes sobre plans sectorials i territorials concurrents, la motivació de l'aplicació del procediment simplificat, les mesures per prevenir, reduir i corregir possibles efectes negatius i les mesures de seguiment ambiental.

També en el procediment simplificat es preveu una fase inicial de comprovació documental per part de l'òrgan substantiu i la possibilitat que l'òrgan ambiental resolgui motivadament la inadmissió en els supòsits previstos. Així mateix, l'òrgan ambiental identifica les administracions públiques afectades i les persones interessades i els trameta l'avanç de pla i el document ambiental estratègic a consultes. Aquest tràmit de consultes integra la consulta prèvia o altres consultes sobre l'avanç de planejament que puguin resultar exigibles, incloses les que tinguin per finalitat verificar l'adaptació del pla als objectius del planejament territorial.

La diferència essencial amb el procediment ordinari es produeix en el pronunciament ambiental. En el procediment simplificat, l'òrgan ambiental emet un informe ambiental estratègic. Aquest informe pot concloure que el pla s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, perquè pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient, o bé que el pla no té efectes significatius sobre el medi ambient. En el primer cas, l'òrgan ambiental ha d'elaborar el document d'abast, i les consultes ja efectuades són suficients perquè la persona o administració promotora elabori l'estudi ambiental estratègic i continuï la tramitació d'acord amb l'article 86 quater. En el segon cas, el pla pot continuar la tramitació urbanística sense necessitat de sotmetre's al procediment ordinari.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmalé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 19 de 37

En conseqüència, el procediment simplificat no és una versió reduïda del procediment ordinari, sinó un procediment amb una funció pròpia: determinar si cal o no tramitar l'avaluació ambiental estratègica ordinària. Aquesta és precisament la lògica de la Llei 21/2013, que atribueix al procediment simplificat una funció de decisió prèvia sobre la significació dels efectes ambientals del pla o programa. L'Avantprojecte incorpora aquesta lògica i la connecta amb les fases urbanístiques posteriors, de manera que, si l'informe ambiental estratègic descarta efectes significatius, el pla continua la seva tramitació amb aprovació inicial, informació pública i aprovació definitiva, d'acord amb les regles específiques de l'article 86 quinquies.

També difereixen la informació pública i la documentació que s'hi sotmet. En el procediment ordinari, la informació pública s'efectua sobre la versió inicial del pla, l'estudi ambiental estratègic i el resum no tècnic, per un termini de quaranta-cinc dies. En el procediment simplificat, una vegada l'informe ambiental estratègic conclou que el pla no té efectes significatius, la informació pública es fa juntament amb aquest informe ambiental estratègic i per un termini d'un mes. Aquesta diferència és coherent amb la distinta intensitat de l'avaluació: en el procediment ordinari, la informació pública se centra en l'avaluació completa dels efectes ambientals; en el procediment simplificat, la informació pública es projecta sobre un pla que ja ha estat objecte d'un pronunciament ambiental que descarta efectes significatius.

Pel que fa a l'aprovació definitiva, el procediment ordinari vincula l'aprovació final del pla a la incorporació del contingut de la declaració ambiental estratègica, i estableix terminis específics per a l'aprovació definitiva quan aquesta correspon a la Comissió de Territori de Catalunya o a la comissió territorial d'urbanisme competent. En canvi, en el procediment simplificat, l'article 86 quinquies diferencia entre els plans d'ordenació urbanística municipal rural i altres supòsits en què l'aprovació definitiva correspon a l'Administració urbanística de la Generalitat, i la resta d'instruments subjectes a avaluació simplificada en què l'aprovació definitiva correspon a l'ajuntament, però amb informe preceptiu i vinculant previ de la comissió territorial d'urbanisme competent.

Des del punt de vista jurídic, la regulació projectada és adequada perquè no altera la distinció bàsica entre avaluació ambiental estratègica ordinària i simplificada, sinó que l'ordena dins el procediment urbanístic català. L'Avantprojecte no substitueix el pronunciament ambiental exigint per la normativa bàsica, sinó que determina com s'integra en el procediment d'elaboració i aprovació dels instruments de planejament urbanístic. Aquesta opció és coherent amb la competència de la Generalitat en matèria d'urbanisme i amb la seva competència compartida en matèria de medi ambient, en la mesura que respecta la funció pròpia de la declaració ambiental estratègica i de l'informe ambiental estratègic.

La regulació també respon a una finalitat clara de simplificació i coordinació. La utilització del portal de tramitació integrada permet concentrar la presentació de documentació, la identificació de les administracions afectades, la pràctica de consultes, la sol·licitud d'informes i la continuïtat de la tramitació urbanística i ambiental. Així mateix, la previsió que determinats tràmits de consulta s'integrin amb les consultes pròpies de l'avanç de planejament evita duplicitats i redueix el risc de successió de tràmits parcials amb objectes coincidents.

La regulació projectada preserva la distinció entre l'avaluació ambiental estratègica ordinària i la simplificada i integra els tràmits ambientals en el procediment urbanístic sense substituir-los ni reduir-ne les garanties essencials. En particular, la continuació de la tramitació pel procediment simplificat només és possible quan l'informe ambiental estratègic conclou que el pla no té efectes



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 20 de 37

significatius sobre el medi ambient. Si aprecia que aquests efectes poden existir, el mateix informe ha d'incorporar el document d'abast i determina la continuació pel procediment ordinari de l'article 86 quater, amb elaboració de l'estudi ambiental estratègic, informació pública i declaració ambiental estratègica. Per tant, caldrà vetllar perquè la redacció final mantingui clarament aquesta seqüència i el respecte dels continguts mínims i les garanties de participació establerts per la normativa bàsica estatal.

En síntesi, els articles 86 quater i 86 quinquies introdueixen una regulació diferenciada i coherent dels dos procediments d'avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic. El primer regula el procediment complet aplicable als plans que han de ser objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària, amb document d'abast, estudi ambiental estratègic, informació pública reforçada, anàlisi tècnica i declaració ambiental estratègica. El segon regula el procediment simplificat, basat en el document ambiental estratègic i l'informe ambiental estratègic, amb la funció de determinar si el pla pot continuar la tramitació urbanística sense avaluació ordinària o si, per contra, ha de reconduir-se al procediment de l'article 86 quater. Aquesta diferenciació és coherent amb la Llei 21/2013 i contribueix a integrar millor la tramitació urbanística i ambiental, evitant duplicitats sense disminuir les garanties ambientals exigibles.

En vuitè lloc, l'article 18 afegeix un article 87 bis al Text refós de la Llei d'urbanisme que preveu els supòsits en els quals la comissió d'urbanisme corresponent ha d'emetre l'informe preceptiu i vinculant previst a l'apartat 9 de l'article 86 quinquies

En novè lloc, l'article 19 regula la publicació del planejament aprovat definitivament per silenci administratiu. La previsió és útil perquè evita que l'eficàcia del pla quedi bloquejada per manca de publicació.

En desè lloc, l'article 20 modifica l'article 92.3 per simplificar la tramitació dels documents esmenats o refosos. La diferenciació entre esmenes que no exigeixen nova aprovació definitiva i esmenes que sí que requereixen retornar el document a l'òrgan competent és adequada, sempre que les primeres no alterin substancialment el model d'ordenació ni afectin determinacions essencials. La possibilitat que l'ajuntament trameti voluntàriament el document esmenat a la comissió territorial per obtenir-ne conformitat és prudent i coherent amb l'autonomia local.

En onzè lloc, l'article 21 atribueix als ajuntaments l'aprovació inicial i definitiva de les modificacions de plans d'ordenació urbanística municipal que només afectin sòl urbà, excepte les previstes als articles 98 i 99, amb informe preceptiu i vinculant de la comissió territorial d'urbanisme.

En dotzè lloc, l'article 22 modifica la disposició addicional vuitena relativa als municipis sense pla d'ordenació urbanística municipal. La previsió que, si el municipi no aprova provisionalment el pla d'ordenació urbanística municipal en el termini de tres anys el departament competent pugui completar la tramitació per atorgar vigència indefinida a les normes de planejament urbanístic, persegueix estabilitat normativa i seguretat jurídica. La previsió no comporta, però, l'atribució automàtica de vigència indefinida pel simple transcurs del termini, sinó que exigeix que el departament competent completi la tramitació corresponent. Aquesta remissió s'ha d'entendre en el sentit que, abans d'atorgar aquesta vigència, s'han de dur a terme els tràmits i les comprovacions que siguin exigibles d'acord amb la naturalesa i l'abast de les normes, inclosos, si escau, els tràmits de participació, informació pública, avaluació ambiental i sol·licitud d'informes sectorials, així com la verificació que les seves determinacions continuen essent adequades a la realitat territorial i al marc normatiu vigent.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 21 de 37

No resulta necessari que aquesta tramitació reproduïxi en tots els seus extrems el procediment d'elaboració i aprovació d'un pla d'ordenació urbanística municipal, atès que es tracta d'instruments diferents. Tanmateix, sí que cal preservar unes garanties suficients i proporcionades a l'efecte jurídic especialment rellevant que es pretén atribuir a les normes, com és la seva vigència indefinida. Entesa en aquests termes, la regulació projectada es pot considerar jurídicament adequada.

En síntesi, la secció tercera respon a una finalitat legítima de simplificació, racionalització i integració procedimental del planejament urbanístic. La reforma pot millorar la coordinació entre urbanisme i medi ambient, reduir duplicitats, reforçar la tramitació electrònica i clarificar determinades competències d'aprovació. No s'aprecia una objecció global a la finalitat de la regulació.

Finalment, l'article 24 afegeix una disposició transitòria vint-i-quatrena que estableix que, mentre no s'adapti la Llei 6/2009 a la normativa bàsica estatal, els procediments d'avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic es regeixen íntegrament pels articles 86 bis, 86 ter, 86 quater i 86 quinquies, que desplacen qualsevol regulació procedimental contradictòria de la Llei 6/2009, i que en allò no previst s'aplica directament la normativa bàsica estatal.

Secció quarta

La secció quarta abasta els articles 25 a 41 i introdueix modificacions puntuals del Text refós de la Llei d'urbanisme, que afecten principalment el règim d'implantació d'instal·lacions vinculades a energies renovables, biogàs i infraestructures hidràuliques; els projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable; els usos provisionals; la suspensió de tramitacions urbanístiques; els instruments de gestió urbanística; el règim sancionador per responsabilitat tècnica; i el règim especial de les actuacions declarades d'interès general pel Govern.

L'article 25 afegeix un apartat quater a l'article 9 bis del Text refós de la Llei d'urbanisme, en virtut del qual s'admet la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic a les parcel·les i recintes on s'ubiquen les obres i actuacions hidràuliques d'àmbit supramunicipal incloses a la planificació hidrològica i que no esgotin la seva funcionalitat en el terme municipal en el qual s'ubiquen, a les que fa referència l'apartat 6 de l'article 26 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

L'article 26 modifica la lletra b) de l'apartat 5 bis de l'article 34 del Text refós de la Llei d'urbanisme, afegint les infraestructures d'utilitat pública o d'interès social corresponents a plantes de biogàs amb capacitat de tractament fins a 100.000 tones anuals de residus no perillosos com a servei tècnic a l'efecte de l'apartat 5 del mateix article. L'article 27 afegeix la lletra i) a l'article 47.6 del Text refós de la Llei d'urbanisme, també en matèria d'instal·lacions de plantes de biogàs.

L'article 28 introdueix tres modificacions al procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable.

La primera, mitjançant el nou apartat 1 bis, estableix un termini general d'un mes per a l'emissió dels informes detallats en l'apartat anterior, amb silenci favorable en cas de manca d'emissió, llevat dels informes previstos per normativa estatal sectorial o quan la normativa estatal estableixi un



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 22 de 37

 Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria General
Assessoria Jurídica

règim diferent. Aquesta previsió reproduceix, en l'àmbit dels projectes d'actuació específica, una tècnica ja emprada en altres preceptes de l'Avantprojecte, que es complementa amb el règim de responsabilitat en què pot incórrer el tècnic col·legiat i l'obligació de l'òrgan competent de verificar aquests informes aportats per la persona promotora.

La segona modificació afegeix un apartat 4 que permet a la comissió territorial d'urbanisme facultar un òrgan del departament competent per donar conformitat al Text refós o a la documentació que compleixi les prescripcions dels acords d'aprovació definitiva i per ordenar la publicació del projecte als efectes de l'executivitat. Aquesta previsió és admissible si es limita a una verificació reglada del compliment de prescripcions ja imposades per la comissió territorial.

La tercera modificació exclou els projectes declarats d'interès general pel Govern, així com els projectes estratègics regulats a l'article 24 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre de la tramitació d'un projecte d'actuació específica. Aquesta exclusió respon a una finalitat de simplificació i d'evitació de duplicitats, però no ha d'implicar l'exempció dels controls urbanístics, ambientals, paisatgístics o sectorials exigibles, que s'han de garantir en els procediments específics aplicables. L'article 29 modifica l'article 49 del Text refós de la Llei d'urbanisme i estableix que, en la tramitació urbanística de projectes d'activitats i construccions que ja hagin obtingut autorització substantiva, no s'han de demanar els informes ja emesos ni repetir els tràmits ja realitzats amb motiu d'aquella autorització. La previsió respon correctament al principi de simplificació i evita duplicitats administratives, sempre que els informes i tràmits ja realitzats hagin tingut el mateix objecte, el mateix abast i s'hagin emès sobre una documentació substancialment coincident i que no s'hagin de valorar aspectes no examinats en l'autorització substantiva.

L'article 30 modifica l'article 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme, substituint la necessitat de sol·licitar l'informe corresponent a la comissió territorial d'urbanisme que pertorqui, per l'obligació de demanar informe preceptiu i vinculant a la direcció general competent en matèria urbanística, en el cas que els usos i obres ocupin terrenys de diversos municipis.

L'article 31 modifica l'article 73 del Text refós de la Llei d'urbanisme, exclouent expressament la possibilitat de suspendre la tramitació dels plans, projectes i llicències esmentats a l'apartat 1 del mateix article si estan emparats per un projecte empresarial estratègic de l'article 24 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, o per un Projecte declarat d'interès general pel Govern. Aquesta previsió es pot justificar pel règim singular i preferent aplicable a aquests projectes i per la voluntat d'evitar que la suspensió en dificulti injustificadament l'execució. Tanmateix, l'exclusió s'ha d'entendre limitada a la mesura cautelar de suspensió prevista a l'article 73, i no com un dret incondicionat a l'aprovació del pla o a l'atorgament de la llicència.

L'article 32 modifica l'article 119.2, reduint els terminis previstos en el mateix, la qual cosa és coherent amb l'objectiu d'agilització que orienta l'Avantprojecte de llei.

Els articles 33 a 38 introdueixen un bloc nou de responsabilitat tècnica en el règim sancionador urbanístic. L'article 33 incorpora a l'article 214 una nova lletra h), que remet als supòsits tipificats per l'article 218 bis, que tenen la consideració d'infraccions urbanístiques greus. L'article 34 afegeix l'article 218 bis, que tipifica les infraccions urbanístiques per responsabilitat tècnica: l'emissió d'informes tècnics manifestament deficients, inexactes, erronis o falsos, imputable al personal tècnic que els subscriu, i també l'emissió de certificats d'idoneïtat tècnica o de conformitat urbanística manifestament deficients, inexactes, erronis o falsos per part d'entitats col·laboradores de certificació.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigimó
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 23 de 37

Aquest règim sancionador s'articula com a conseqüència necessària de les noves previsions que atribueixen rellevància procedimental als informes tècnics, certificats d'idoneïtat o certificats de conformitat urbanística emesos per tècnics col·legiats o entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic. En la mesura que aquests documents poden incidir en la instrucció dels procediments urbanístics, facilitar-ne la continuació o substituir parcialment determinats controls previs, resulta jurídicament coherent que l'ordenament incorpori un títol específic d'imputació de responsabilitat per als supòsits en què l'actuació tècnica sigui manifestament deficient, inexacta, errònia o contingui falsedats.

Des d'aquesta perspectiva, la tipificació d'infraccions urbanístiques per responsabilitat tècnica respon a una exigència de correspondència entre l'ampliació de les funcions atribuïdes als operadors tècnics privats i el reforç dels mecanismes de garantia, control i responsabilitat. Així, si el legislador projectat atribueix eficàcia procedimental a informes o certificats emesos fora de l'estructura administrativa, cal establir també un règim jurídic que assegurï la diligència professional, la veracitat documental i la correcció tècnica d'aquests pronunciaments, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries, civils, penals o administratives sectorials que, si escau, poguessin concórrer.

L'article 35 afegeix un apartat 3 a l'article 219.3, que preveu que les infraccions greus comeses per entitats col·laboradores de certificació poden comportar la pèrdua de l'habilitació i la prohibició d'obtenir-ne una de nova durant un termini de fins a tres anys. Aquesta conseqüència és coherent amb la naturalesa d'aquestes entitats. L'article 36 modifica l'article 220, incorporant com a criteri de graduació "l'entitat de la incidència de l'informe tècnic en el procediment", criteri adequat perquè permet ponderar si l'informe ha estat determinant o merament accessori.

D'altra banda, l'article 37 modifica l'article 221.1 i amplia la condició de persones responsables a les entitats col·laboradores i als tècnics col·legiats pels informes i certificats emesos. Com en qualsevol règim sancionador, aquesta responsabilitat administrativa s'ha d'entendre sens perjudici de les responsabilitats civils, penals, disciplinàries o d'una altra naturalesa que puguin concórrer pels mateixos fets, amb respecte, en tot cas, als principis aplicables en matèria de concurrència sancionadora i de prohibició del *bis in idem*.

Finalment, l'article 38 afegeix un nou apartat 4 a l'article 222.4, que distribueix la competència sancionadora entre l'alcaldia, quan l'informe s'hagi presentat en procediments municipals, i l'òrgan corresponent del departament competent en matèria d'urbanisme en la resta de supòsits.

L'article 39 modifica la disposició addicional tretzena del Text refós de la Llei d'urbanisme. La modificació precisa que el deure de guardar secret professional aplica a totes les persones professionals que presten serveis per una entitat pública i intervenen en la redacció d'instruments d'ordenació urbanística. També amplia l'àmbit temporal del règim d'incompatibilitat ja que estableix que durant els treballs i fins a tres anys després de l'aprovació definitiva de l'instrument d'ordenació urbanística de que es tracti, no poden assumir nous encàrrecs d'iniciativa privada relacionats amb els sectors afectats per l'instrument.

La previsió és adequada per prevenir conflictes d'interessos i preservar la confidencialitat en la redacció del planejament si bé és necessari que se'n justifiqui la proporcionalitat.

L'article 40 modifica les disposicions addicionals setzena i vint-i-sisena del Text refós de la Llei d'urbanisme, relatives al règim especial del municipi de Barcelona i als plans urbanístics per a la



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 24 de 37

implantació d'actuacions declarades d'interès general pel Govern de la Generalitat, respectivament. Aquesta previsió és adequada com a clàusula de salvaguarda del règim especial de Barcelona, sempre que es coordini amb la normativa específica aplicable al municipi.

La modificació principal de l'article 40 és, però, la modificació de la disposició addicional vint-i-sisena. Aquesta disposició regula els plans urbanístics per a la implantació d'actuacions declarades d'interès general pel Govern de la Generalitat i estableix un règim excepcional caracteritzat per la declaració governamental prèvia, la tramitació preferent, la integració de continguts de planejament, urbanització, gestió, edificació i activitat, i la possibilitat que l'aprovació del pla tingui efectes directament executius sense necessitat d'altres títols urbanístics habilitants. Aquesta regulació es connecta, a més, amb els projectes empresarials estratègics regulats a l'article 24 de la Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica, norma que preveu mecanismes d'impuls per a projectes empresarials d'especial rellevància.

La primera modificació que cal destacar és l'ampliació del pressupòsit habilitant, ja que s'afegeix la possibilitat de declarar una actuació d'interès general quan tingui una incidència que transcendeix per la complexitat, importància o característiques especials, els límits del municipi o municipis en què l'actuació es pretén implantar. Aquesta formulació és funcionalment comprensible, atès que pretén donar resposta a actuacions d'abast supramunicipal que, per la seva rellevància, complexitat o incidència territorial, requereixen una tramitació específica i coordinada. Tanmateix, la declaració d'interès general activa un règim singular, amb efectes intensos sobre la tramitació urbanística ordinària, fet que exigeix una motivació suficient i individualitzada de l'acord del Govern.

Una altra modificació és la previsió relativa a que els plans urbanístics necessaris per a l'execució d'aquestes actuacions poden ser formulats per l'Institut Català del Sòl.

Una dels canvis més rellevants és possibilitat que la presentació de propostes de declaració d'actuacions d'interès general sigui promoguda per iniciativa privada de persona física o jurídica. A més, l'execució del pla pot correspondre a un promotor definitiu designat en l'acord d'aprovació definitiva del pla. En aquest sentit cal destacar que, tot i aquesta capacitat de presentació de propostes per a la declaració d'actuacions d'interès general per iniciativa privada – coherent amb la col·laboració públic-privada que promou l'Avantprojecte de Llei, la competència per declarar l'interès general continua corresponent al Govern.

L'apartat 9 és un dels punts de major intensitat jurídica. A més dels efectes ordinaris de l'aprovació dels plans, s'hi preveuen efectes específics: execució de la gestió urbanística integrada, obligació d'execució immediata de les obres d'urbanització i edificació, possibilitat d'executar urbanització, edificació, usos i activitats sense cap altre títol urbanístic habilitant, aplicació del règim d'incompliment d'obligacions d'urbanitzar o edificar i reconeixement de la condició de beneficiari de l'expropiació forçosa al promotor.

Mereix una atenció especial l'apartat 9.f, que s'afegeix amb aquesta modificació i que reconeix al promotor del projecte la condició de beneficiari de l'expropiació forçosa, declarant la necessitat d'ocupació dels béns o adquisició dels drets afectats, inclòs el sòl necessari per al projecte i les connexions d'infraestructures i serveis. Si el promotor ho sol·licita, també implica l'ocupació urgent dels béns i drets necessaris, segons l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 25 de 37

L'extensió d'aquests efectes a promotors privats ha d'estar especialment motivada i vinculada a una actuació d'interès públic real i verificable.

L'article 41 afegeix quatre disposicions addicionals al Text refós de la Llei d'urbanisme.

En primer lloc, la nova disposició addicional vint-i-sisena bis regula els projectes per implantar actuacions declarades d'interès general que no requereixen modificar l'ordenació territorial i urbanística vigent. La previsió és complementària de la disposició addicional vint-i-sisena, però aplicada a projectes que, en principi, ja són compatibles amb la classificació i qualificació del sòl.

La regulació permet declarar d'interès general infraestructures, equipaments, dotacions, habitatges de protecció pública i altres projectes que el Govern consideri d'interès. Cal prendre en consideració que es tracta d'un règim excepcional que pot comportar tramitació preferent, urgència, execució directa, expropiació i no exigència d'altres títols urbanístics, pel que els supòsits habilitants han d'estar degudament precisats. En aquest sentit, la previsió d'aplicar aquest règim a «altres projectes que puguin ser d'interès per al Govern, quan aquest ho justifiqui» presenta un grau d'obertura considerable. Tot i que pot respondre a la necessitat de preservar un cert marge d'apreciació del Govern, convindria vincular-la a criteris objectius de rellevància, complexitat o incidència supramunicipal i exigir una motivació reforçada de l'interès públic que justifica l'aplicació del règim excepcional.

En segon lloc, la disposició addicional trenta-dosena sotmet la construcció dels habitatges previstos en el marc de l'Acord del Govern 225/2024, de 15 d'octubre, preferentment, al procediment simplificat de llicència de l'article 188.3 ter. La previsió és coherent amb la finalitat d'impulsar habitatge. .

En tercer lloc, la disposició addicional trenta-tresena permet que en qualsevol procediment administratiu sectorial en el que es prevegi l'emissió d'un informe municipal en matèria urbanística, la persona interessada pot presentar un certificat de conformitat urbanística i tècnica emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic. En aquest supòsit, l'Ajuntament es pot limitar únicament a verificar el certificat. Transcorregut un mes sense que l'Ajuntament s'hagi pronunciat, es considera que el certificat és correcte.

Finalment, la disposició addicional trenta-quatre permet que les sessions de les comissions d'urbanisme siguin presencials, telemàtiques o híbrides, i que les sessions telemàtiques siguin síncrones o asíncrones dins un marge temporal establert. La previsió és admissible i coherent amb l'ús de mitjans electrònics, però caldria garantir la identificació dels membres, la disponibilitat de la documentació, la deliberació efectiva, la constància del vot, la integritat de l'acta i el respecte a les regles pròpies dels òrgans col·legiats.

Secció cinquena

La secció cinquena abasta els articles 42 i 43, que introdueixen modificacions en el Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, respectivament.

L'article 42 modifica els articles 72 i 73 del Reglament de la Llei d'urbanisme. Pel que fa a l'article 72 s'afegeix l'incís relatiu a que "els plànols que s'hi incloguin han de contenir la informació suficient per tal que l'instrument de plantejament compleixi les seves funcions en relació, si escau, amb els aspectes següents:". A fi de garantir la seguretat jurídica es recomana incloure la totalitat de l'apartat 1 de l'article 72 en la nova redacció donada per l'Avantprojecte que es tramita.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmalé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 26 de 37

Pel que fa a l'article 73.2, incorpora modificacions en relació amb els plànols d'ordenació del pla d'ordenació urbanística municipal.

Quant a l'article 43, modifica l'article 48.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, afegint una lletra c) relativa a instal·lacions soterrades de xarxes de telecomunicacions i de fibra òptica que discorren íntegrament per camins de domini públic, sempre que no comportin obres de nova urbanització ni alteracions substancials de la configuració física del terreny.

4. Modificacions en matèria de planificació territorial

El capítol II modifica la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i diverses normes reglamentàries de desplegament, amb l'objectiu de simplificar el procediment d'elaboració, aprovació i modificació dels instruments de planejament territorial, especialment els plans territorials parcials i els plans directors territorials. Les mesures proposades es projecten sobre instruments propis de l'ordenació territorial de Catalunya i troben cobertura en la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria.

Des d'un punt de vista jurídic, la reordenació de la intervenció dels òrgans competents i l'establiment de procediments més proporcionats per a modificacions puntuals que no alteren l'estructura bàsica del planejament territorial resulten admissibles, sempre que es preservin els tràmits de participació, informació i informes sectorials que resultin exigibles en funció de l'abast de cada modificació.

En primer lloc la secció primera reordena la intervenció dels òrgans competents. Així, l'article 44 modifica l'article 14 de la Llei 23/1983, en virtut del qual l'òrgan competent per dictar l'acord de formulació de plans territorials parcials i l'aprovació definitiva passa a ser la Comissió de Territori. Aquesta previsió és coherent amb el règim transitori previst en la disposició transitòria primera de l'Avantprojecte de llei projectat. D'altra banda, l'article 45 modifica l'article 19 quater de la Llei 23/1983, relatiu als plans directors territorials, en virtut del qual l'acord de formulació dels plans directors territorials i la seva aprovació inicial i definitiva també passa a ser competència de la Comissió de Territori de Catalunya.

La secció segona compren els articles 46 a 54 i modifica el Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, aprovat pel decret 142/2005, de 12 de juliol. Les modificacions introduïdes pels articles 46, 47, 78, 49, 50, 51, 52, 53 i 54 en els articles 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17 i disposició addicional tercera del Reglament, respectivament, responen a la necessitat d'ajustar l'òrgan competent previst a la reordenació dels òrgans competents efectuada en la secció primera de l'Avantprojecte de llei.

Cal destacar també la mesura de simplificació que s'incorpora mitjançant la modificació de l'apartat 2 de l'article 17 del Reglament, en virtut del qual, quan la modificació del pla territorial parcial tingui caràcter puntual, adoptat l'acord de formulació, l'administració impulsora elabora la proposta de modificació i sense més tràmit l'aprova inicialment. Aquesta simplificació afecta, per tant, al desenvolupament dels treballs d'elaboració del pla. No obstant, pel que fa a les garanties en el procediment, aquesta simplificació no té impactes negatius sobre la consulta, audiència i informació pública, que són tràmits posteriors a l'aprovació inicial del pla.

La secció tercera comprèn els articles 55 i 56, que modifiquen els articles 8 i 10 del Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d'abril. La modificació de l'article 55 és coherent amb la reordenació de la intervenció dels òrgans competents ja analitzada i també modifica el termini durant el qual el



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 27 de 37

Pla Territorial Parcial s'ha de sotmetre a informació pública una vegada aprovat inicialment, que passa a ser de 45 dies. D'altra banda, l'article 56 aplica la mateixa lògica simplificadora analitzada en el paràgraf anterior i en virtut de la qual, quan la modificació del Pla territorial parcial tingui caràcter puntual, adoptat l'acord de formulació, el departament competent en matèria d'ordenació del territori elabora la proposta de modificació i l'aprova inicialment.

Finalment la secció quarta comprèn un sol article, el 57, que modifica l'article 9 del Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès, en coherència amb la reordenació dels òrgans competents.

5. Modificacions de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

El capítol III de l'Avantprojecte de llei introdueix una modificació àmplia de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. La reforma afecta tant les disposicions generals de la Llei com el règim d'autorització ambiental, la llicència ambiental, el règim de modificacions de les activitats, determinades disposicions addicionals i finals, i els annexos que classifiquen les activitats sotmeses als diferents règims d'intervenció.

D'acord amb la memòria general, les modificacions afecten, entre d'altres, els articles 1, 3.2, 4.g), 6.3.a), 7.1, 8, 13, 14, 17.1.b), 17.1.g), 19, 20.1, 20.2, 20.6, 22, 23, 26, 27, 29.1, 29.1.b), 30, 31.1.b), 34, 40, 41.1, 42.1, 45, 59, 67, la disposició final primera i els annexos I i II. Així mateix, s'hi afegeixen nous preceptes, com l'article 29.1.f bis), l'article 59 bis, les disposicions addicionals novena i desena, una disposició final quarta, un nou apartat 4 de la disposició final primera i l'annex VII, relatiu als criteris per determinar les modificacions substancials. Finalment, es preveu la derogació de diversos preceptes, entre els quals l'article 12, l'article 15 bis, l'article 16, l'article 18, l'article 28.4, l'article 33, l'article 37, l'article 48.2 i l'annex V.

La finalitat general de la reforma és simplificar i racionalitzar el sistema d'intervenció ambiental de les activitats, actualitzar-lo al marc normatiu europeu i estatal vigent i reduir càrregues procedimentals que, en la pràctica, han comportat dilacions significatives en la tramitació dels procediments d'autorització i llicència ambiental. Aquesta finalitat és coherent amb l'objecte general de l'Avantprojecte i amb la competència de la Generalitat en matèria de medi ambient, que inclou la facultat d'establir normes addicionals de protecció, sens perjudici del respecte a la legislació bàsica estatal.

En primer lloc, les modificacions inicials de la Llei 20/2009 tenen per objecte reordenar el sistema general d'intervenció ambiental. En aquest sentit, la nova redacció de l'article 7 concentra els règims d'intervenció administrativa en tres categories principals: autorització ambiental, llicència ambiental i comunicació ambiental. Resten sotmeses a autorització ambiental les activitats subjectes a la normativa d'emissions industrials, les subjectes a la normativa d'accidents greus i les activitats relacionades a l'annex I; resten sotmeses a llicència ambiental les activitats incloses en l'annex II, i resten sotmeses a comunicació ambiental les activitats incloses en l'annex III.

Aquesta reordenació suposa una simplificació de la sistemàtica vigent, que fins ara combinava en la mateixa estructura normativa la classificació per intensitat de la intervenció ambiental i la connexió amb els procediments d'avaluació d'impacte ambiental. El nou model distingeix més clarament entre, d'una banda, el títol d'intervenció ambiental propi de la Llei 20/2009 i, de l'altra, la



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 28 de 37

submissió del projecte a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada, que s'ha de determinar d'acord amb la normativa bàsica estatal en matèria d'avaluació ambiental.

Aquesta opció resulta jurídicament adequada, sempre que el text mantingui una connexió clara amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en tots aquells supòsits en què el projecte o la seva modificació hagin de sotmetre's a avaluació ambiental. La Llei 20/2009 regula el règim d'intervenció ambiental de les activitats, mentre que la Llei 21/2013 estableix el règim bàsic d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes. Per tant, la simplificació de la classificació catalana no pot comportar una reducció ni una substitució dels supòsits d'avaluació ambiental exigits per la normativa bàsica estatal.

En segon lloc, l'Avantprojecte modifica l'article 8 de la Llei 20/2009 per clarificar la distribució de competències entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals. Es concreta que correspon als ajuntaments, en els termes previstos per la normativa sectorial, establir i controlar determinades condicions ambientals de competència municipal, com les relatives a sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d'aigua, abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió de residus municipals. Així mateix, quan una activitat subjecta a autorització ambiental tingui afeccions ambientals significatives en matèries de competència municipal, s'estableix un deure de coordinació i col·laboració entre els ajuntaments i el departament competent en matèria de medi ambient.

Aquesta previsió és coherent amb la naturalesa integrada de l'autorització ambiental i amb la necessitat de preservar la participació municipal en aquells vectors ambientals sobre els quals els ens locals conserven competències pròpies. La regulació projectada no desplaça les competències municipals, sinó que pretén articular-les de manera coordinada amb l'actuació de la Generalitat en els procediments d'autorització ambiental.

En tercer lloc, es modifica el règim de l'autorització ambiental. Les modificacions dels articles 13 i 14 actualitzen les finalitats de l'autorització ambiental i el paper de la Ponència Ambiental. La nova redacció de l'article 13 posa l'accent en la prevenció i reducció en origen de les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, en la correcta gestió d'aquestes emissions i en l'aplicació de les conclusions sobre les millors tècniques disponibles. També explicita la integració, en l'autorització ambiental, de les condicions que derivin de l'avaluació ambiental i d'altres autoritzacions sectorials, com les relatives a producció i gestió de residus, abocaments, emissions a l'atmosfera i emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Aquesta regulació és coherent amb el model de prevenció i control integrats de la contaminació i amb la normativa d'emissions industrials, en la mesura que l'autorització ambiental es configura com l'instrument adequat per integrar els diferents vectors ambientals de les activitats de major incidència. No obstant això, convé assegurar que la redacció final preservi la distinció entre les autoritzacions sectorials que poden integrar-se en el procediment ambiental i aquelles que, per raó de la normativa bàsica estatal o sectorial, han de mantenir un règim substantiu propi.

Pel que fa a la Ponència Ambiental, la modificació de l'article 14 la configura com l'òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de medi ambient que, amb la participació dels sectors ambientals i, si escau, dels departaments que es requereixin d'acord amb l'activitat sectorial de què es tracti, porta a terme l'avaluació d'impacte ambiental de les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei. Aquesta previsió s'ha de posar en relació amb la normativa bàsica estatal d'avaluació ambiental i amb l'organització pròpia de l'Administració de la Generalitat, de manera



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 29 de 37

que la Ponència Ambiental actuï dins l'àmbit funcional que li correspon com a òrgan tècnic ambiental.

En quart lloc, l'Avantprojecte introdueix modificacions rellevants en la documentació i la tramitació de l'autorització ambiental. La modificació de l'article 17 exigeix que el projecte bàsic estigui signat per personal tècnic competent i contingui la descripció detallada de l'abast de l'activitat i les instal·lacions, d'acord amb el contingut i l'estructura dels models disponibles al portal de tramitacions de la Generalitat. Aquesta previsió reforça la normalització documental i pretén evitar que la fase inicial del procediment es converteixi en una successió de requeriments formals o tècnics.

La modificació de l'article 19 substitueix l'actual tràmit de suficiència i idoneïtat per una revisió documental de la sol·licitud. Aquesta revisió té per objecte comprovar si la documentació presentada s'ajusta al que preveu l'article 17 i, en cas contrari, requerir l'esmena d'acord amb la normativa de procediment administratiu. Si no es dona compliment al requeriment en el termini d'un mes, es considera que la persona interessada desisteix de la sol·licitud i es dicta la resolució corresponent.

Aquesta modificació constitueix una de les mesures centrals de simplificació de l'Avantprojecte. Des del punt de vista jurídic, resulta admissible substituir el tràmit de suficiència i idoneïtat per una revisió documental més acotada, sempre que la simplificació no impedeixi a l'òrgan ambiental examinar, en les fases posteriors del procediment, els aspectes substantius necessaris per garantir la protecció ambiental. La mesura és coherent amb el principi de proporcionalitat, ja que evita que el control inicial es converteixi en una valoració tècnica anticipada de tot el projecte i trasllada a la persona promotora i al personal tècnic la responsabilitat de presentar una documentació completa, estructurada i adequada des de l'inici.

En cinquè lloc, les modificacions de l'article 20 actualitzen el règim d'informació pública en el procediment d'autorització ambiental. Es preveu que, un cop efectuada la revisió documental, la documentació se sotmeti a informació pública per un període de trenta dies, amb publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, notificació a les administracions públiques afectades i a les persones interessades, i difusió mitjançant xarxes telemàtiques d'informació. L'anunci ha d'especificar que la informació pública té efectes tant en el procediment d'obtenció de l'autorització ambiental com en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental del projecte.

Aquesta integració és adequada perquè evita duplicitats entre tràmits d'informació pública que tenen un objecte coincident o connex. Tanmateix, caldrà assegurar que la informació pública compleix, en cada cas, els requisits mínims exigits per la normativa bàsica estatal d'avaluació ambiental i per la normativa europea aplicable, especialment pel que fa a la identificació del projecte, la documentació accessible, el termini, el públic interessat i els efectes del tràmit.

En sisè lloc, l'Avantprojecte modifica diversos preceptes relatius als informes i a la proposta i resolució de l'autorització ambiental. D'una banda, es racionalitza la intervenció dels informes preceptius i es preveu la possibilitat d'incorporar prescripcions tipus en determinats supòsits. Aquesta previsió pot contribuir a homogeneïtzar criteris i reduir informes reiteratius en relació amb condicionants que es repeteixen en activitats de característiques similars. No obstant això, cal tenir en compte que les prescripcions tipus no substitueixen informes o autoritzacions que siguin exigibles per normativa bàsica estatal, per normativa europea o per normes sectorials específiques quan aquestes imposin un pronunciament singularitzat.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 30 de 37

D'altra banda, les modificacions relatives a la proposta de resolució, al contingut de l'autorització ambiental i a la seva publicitat reforcen la transparència i la traçabilitat de les decisions ambientals. En particular, la nova regulació de l'article 30 preveu posar a disposició del públic el contingut íntegre de l'autorització, els motius en què es basa la resolució, els documents de referència de millors tècniques disponibles aplicables, el mètode emprat per determinar les condicions de l'autorització, les eventuais exempcions dels valors límit, les mesures adoptades després del cessament definitiu de l'activitat, els informes d'inspecció ambiental i els resultats disponibles de monitoratge d'emissions. Aquesta regulació reforça el dret d'accés a la informació ambiental i és coherent amb les exigències de transparència pròpies del dret ambiental europeu i estatal.

En setè lloc, l'Avantprojecte modifica el règim de la llicència ambiental. La modificació de la intitulació del capítol I del títol III i la nova redacció de l'article 34 ordenen la tramitació de l'avaluació ambiental de les activitats sotmeses a llicència ambiental. Es preveu que l'ajuntament trameti a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada corresponent la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental dels expedients de llicència ambiental de les activitats sotmeses a avaluació, un cop conclòs el tràmit d'informació pública, juntament amb les consultes i les al·legacions presentades. La Ponència Ambiental ha de formular la declaració d'impacte ambiental o l'informe ambiental corresponent en el termini màxim de tres mesos i comunicar-lo a l'ajuntament perquè l'integri en la resolució de la llicència ambiental.

Aquesta regulació permet mantenir la competència municipal per a l'atorgament de la llicència ambiental i, alhora, articular la intervenció de la Generalitat quan sigui necessari formular l'avaluació ambiental. El sistema és coherent amb la distribució competencial entre administracions, sempre que es garanteixi que la intervenció de la Ponència Ambiental s'ajusta als supòsits d'avaluació ambiental que resulten de la normativa bàsica estatal i que la suspensió del termini municipal per resoldre queda adequadament delimitada.

En vuitè lloc, es modifiquen els articles 40, 41, 42 i 45 de la Llei 20/2009, relatius a la tramitació de la llicència ambiental. La nova redacció de l'article 40 substitueix l'actual verificació formal i pronunciament sobre la suficiència i idoneïtat del projecte per una revisió del projecte bàsic amb estudi ambiental. L'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal comprova formalment la documentació presentada i, en el termini previst, pot acordar la inadmissió quan concorri una causa manifesta, amb resolució motivada i audiència prèvia.

Aquesta modificació segueix la mateixa lògica de simplificació que s'aplica al procediment d'autorització ambiental: es tracta d'evitar que la fase inicial esdevingui un tràmit reiterat de valoració tècnica prèvia, sense perjudici que el contingut ambiental del projecte sigui examinat durant la tramitació.

La modificació de l'article 41 suprimeix el tràmit d'informació veïnal i manté la informació pública per un període de trenta dies, amb difusió telemàtica i indicació del dret d'accés de la ciutadania a la informació del procediment. Aquesta supressió resulta jurídicament admissible en la mesura que el tràmit d'informació pública general garanteix la participació i l'accés a la documentació per part de les persones interessades i del públic afectat. La supressió evita la duplicació de tràmits que tenien una finalitat substancialment coincident.

La modificació de l'article 42 manté els informes preceptius en matèria d'aigua, residus i protecció de l'ambient atmosfèric per a les activitats enumerades a l'annex VI, i concreta que aquests informes poden ser sol·licitats directament pels ens locals a les administracions competents i a la direcció general competent en matèria d'intervenció ambiental d'activitats o bé a través de l'Oficina



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 31 de 37

de Gestió Ambiental Unificada. La previsió que les oficines unifiquin els informes en un únic document respon a una finalitat de simplificació i coordinació, sense alterar la competència material dels òrgans sectorials que han d'emetre els pronunciaments corresponents.

La modificació de l'article 45 regula la intervenció de la Ponència Ambiental en els expedients de llicència ambiental subjectes a avaluació, un cop realitzada la informació pública i emesos els informes preceptius. Aquesta previsió reforça la integració procedimental i permet que la resolució municipal incorpori els pronunciaments ambientals exigibles. Tanmateix, la seva aplicació s'haurà de fer en coherència amb la Llei 21/2013, especialment pel que fa a la naturalesa i efectes de la declaració d'impacte ambiental o de l'informe d'impacte ambiental, i evitar que la regulació autonòmica pugui interpretar-se com una substitució del règim bàsic estatal.

En novè lloc, l'Avantprojecte aborda el règim de les modificacions de les activitats. La modificació de l'article 59 i l'addició d'un nou article 59 bis tenen una rellevància especial, perquè pretenen aclarir quan una modificació té caràcter substancial i establir un procediment simplificat per a les modificacions substancials de les activitats subjectes a autorització ambiental. Aquesta regulació es completa amb l'addició d'un annex VII, en el qual s'incorporen els criteris generals i vectorials per determinar el caràcter substancial de les modificacions.

Des del punt de vista jurídic, aquesta opció és adequada perquè reforça la seguretat jurídica dels titulars de les activitats i de l'Administració. La qualificació d'una modificació com a substancial és determinant per establir la intensitat de la intervenció administrativa, la documentació exigible i el procediment aplicable. La incorporació dels criteris a un annex legal permet superar una situació en què bona part dels criteris de substancialitat depenien de pràctiques administratives o criteris tècnics no sempre fàcilment identificables pels operadors.

El nou article 59 bis, relatiu al procediment simplificat de modificacions substancials, també resulta coherent amb la finalitat de simplificació, en la mesura que permet limitar la documentació a l'àmbit estricte de la modificació i evitar la reiteració d'informació ja analitzada en l'autorització inicial. Aquesta simplificació és jurídicament raonable sempre que la modificació no exigeixi una nova avaluació ambiental ordinària o simplificada en els termes de la normativa bàsica estatal, ni afecti condicions essencials de l'autorització inicial que requereixin un examen integral de l'activitat.

En desè lloc, l'Avantprojecte modifica l'article 67 de la Llei 20/2009 i introdueix disposicions addicionals i finals destinades a adaptar el funcionament dels òrgans i les referències normatives al nou model. Entre aquestes modificacions destaca la possibilitat d'utilitzar mitjans telemàtics en el funcionament de la Ponència Ambiental, en coherència amb altres previsions de l'Avantprojecte relatives al funcionament telemàtic o híbrid d'òrgans col·legiats. També s'introdueixen regles d'adaptació de les referències als annexos de la Llei, atesa la nova configuració de l'annex I, i una habilitació perquè la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient pugui incorporar noves tipologies d'activitats en els annexos I, II i III o per adaptar les existents i pugui modificar els supòsits de modificacions substancials recollits a l'annex VII.

Aquesta habilitació és comprensible per la naturalesa tècnica i evolutiva de les activitats sotmeses als règims d'autorització, llicència i comunicació ambiental i dels criteris de substancialitat, però cal valorar-ne la formulació amb cura. Particularment, en la mesura que l'annex VII forma part d'una norma amb rang de llei i determina el règim d'intervenció aplicable a les modificacions de les activitats, la seva modificació per via reglamentària o mitjançant ordre ha d'estar suficientment habilitada i delimitada.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 32 de 37

Finalment, la modificació dels annexos I i II i l'addició de l'annex VII responen a la nova sistemàtica dels règims d'intervenció. L'annex I es configura com la relació d'activitats sotmeses a autorització ambiental; l'annex II recull les activitats sotmeses a llicència ambiental, i l'annex VII estableix els criteris per determinar les modificacions substancials. Aquesta reordenació és coherent amb la simplificació del sistema, però exigeix una revisió tècnica acurada de la correspondència entre els annexos de la Llei 20/2009, la normativa estatal d'avaluació ambiental, la normativa d'emissions industrials i la normativa d'accidents greus.

En síntesi, les modificacions de la Llei 20/2009 que incorpora l'Avantprojecte responen a una finalitat legítima de simplificació administrativa, actualització normativa i millora de la seguretat jurídica. La reforma manté els tres règims bàsics d'intervenció —autorització ambiental, llicència ambiental i comunicació ambiental—, clarifica la seva connexió amb la normativa d'emissions industrials i d'accidents greus, redueix tràmits redundants, reforça l'ús de models normalitzats, elimina duplicitats en la informació pública i introdueix criteris legals per a les modificacions substancials.

No s'aprecien objeccions jurídiques essencials a aquesta regulació. Tanmateix, atesa la rellevància material i tècnica d'aquesta part de la reforma, caldrà que, en el decurs de la tramitació, es revisi acuradament la coherència del text amb la normativa bàsica estatal i amb el dret de la Unió Europea. Així mateix, caldrà vetllar perquè les habilitacions, remissions i annexos incorporats a la Llei quedin formulats amb la precisió necessària per garantir-ne la seguretat jurídica i facilitar-ne l'aplicació.

6. Modificacions en matèria d'energies renovables, residus, aigües i forest

El capítol IV modifica el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, amb la finalitat d'agilitzar la tramitació dels projectes d'energies renovables, en coherència amb les mesures de simplificació introduïdes en la Llei 20/2009. També modifica el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i la Llei forestal de Catalunya.

La secció primera comprèn els articles 90, 91, 92 i 93, que modifiquen parcialment els articles 15, 16, 17 i 18 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, respectivament, que regulen diferents fases del procediment d'autorització dels parc eòlics i de les plantes solars fotovoltaïques. Les modificacions introduïdes són coherents amb els principis de simplificació i agilització que persegueix l'Avantprojecte de llei.

La secció segona comprèn un sol article, el 94, que modifica l'article 4 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. La modificació amplia l'àmbit d'aplicació de la llei, que passa a incloure els residus gestionats en les plantes de biogàs.

La modificació s'ha d'interpretar d'acord amb la normativa bàsica estatal aplicable i amb la finalitat d'evitar duplicitats administratives en projectes de valorització i economia circular.

La secció tercera comprèn l'article 95, que modifica l'article 8 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, preveient que en la tramitació d'instruments de planejament derivat d'aprovació municipal en l'àmbit de les conques internes, l'Agència Catalana de l'Aigua ha d'emetre informe en el termini de dos mesos i regula els efectes en el procediment de la manca d'emissió de l'informe en el termini establert.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 33 de 37

Les previsions en matèria d'aigües s'han de circumscriure a les conques internes de Catalunya i no poden alterar el règim aplicable a les conques intercomunitàries ni als informes sectorials regulats per normativa estatal.

Finalment, la secció quarta incorpora l'article 96, que modifica l'apartat 2 de l'article 23 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. En aquest cas, de manera coherent amb altres preceptes de l'Avantprojecte de llei es preveu que amb la sol·licitud d'autorització, la persona promotora pugui presentar un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic. En aquest cas, l'Ajuntament no ha d'emetre informe previ sinó que es pot limitar a verificar el certificat.

7. Modificacions en matèria d'enllumenat

Finalment, el capítol V - comprès pels articles 97, 98, 99, 100 i 101 – modifica els articles 4, 7, 10, 10 bis i 101 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, amb l'objectiu d'adequar el règim d'intervenció a la incidència lumínica de les instal·lacions. Caldrà valorar, durant la tramitació, si alguna de les previsions que estableixin especificacions tècniques aplicables a instal·lacions, aparells o productes pot requerir notificació a la Comissió Europea d'acord amb la Directiva (UE) 2015/1535.

8. Part final

La part final incorpora dues disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i vuit disposicions finals.

Disposicions addicionals

La disposició addicional primera preveu el mandat d'inici dels tràmits per a la modificació del pla territorial metropolità de Barcelona.

La disposició addicional segona autoritza al Govern perquè, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, refongui el Text refós de la llei d'urbanisme.

Es proposa que la unitat valori reubicar el manament a una disposició final ja que els manaments de contingut normatiu són propis de les disposicions finals segons el manual d'elaboració de normes de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions transitòries

Les disposicions transitòries regulen supòsits d'aplicació temporal vinculats al planejament, a les reserves d'habitatge de protecció pública i a promocions residencials destinades a habitatge de protecció pública.

La disposició transitòria primera preveu la possibilitat de tramitar una modificació del planejament general municipal mentre no s'hagi modificat el Pla territorial metropolità i sens perjudici del que estableix la disposició addicional primera de l'Avantprojecte de llei.

Pel que fa a la disposició transitòria segona, preveu un règim transitori en virtut del qual les persones titulars de llicències d'obres respecte de les quals en data 1 de gener de 2022 hagin transcorregut els terminis d'inici i execució de les obres, poden subscriure un conveni urbanístic amb l'Ajuntament en què s'estableixin les condicions de finalització de les obres i el règim de destinació dels habitatges a règim de protecció pública.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1PFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 34 de 37

Disposició derogatòria

La disposició derogatòria enumera diverses derogacions expresses de preceptes del Text refós de la Llei d'urbanisme, de la Llei 20/2009, de la Llei 16/2015 i de normes reglamentàries. Es recomana revisar-ne la numeració i la formulació abans de tancar el text, a fi d'evitar duplicitats de numeració o referències incompletes.

Disposicions finals

Les disposicions finals introdueixen modificacions addicionals en normativa sectorial i preveuen el manteniment del rang reglamentari de les modificacions de disposicions reglamentàries, així com l'entrada en vigor ordinària al cap de vint dies de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La disposició final primera estableix la possibilitat que, en el marc d'un procediment en el qual s'hagin d'emetre informes sectorials, la persona promotora pugui optar per aportar-ne d'emesos per tècnic col·legiat competent, llevat dels previstos en normativa bàsica, i que en defecte dels emesos per les entitats, organismes o empreses de serveis públics o d'interès general, els aportats de part tinguin la mateixa validesa i efectes que aquells. Finalment tipifica com a infracció greu l'emissió d'informes tècnics manifestament deficientes, inexactes, erronis o que continguin falsedats, fent una remissió al règim de responsabilitat tècnica establert al Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

La disposició final segona modifica la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 8 del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, afegint l'incís "tant si el nou àmbit de la trama urbana consolidada coincideix amb el de l'instrument de planejament urbanístic com si aquest queda inclòs però no exhaureix el del planejament".

L'apartat 1 de la disposició final tercera modifica l'apartat 9.1 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que regula la missió de la Finestreta Única Empresarial, incorporant respecte l'habilitació de les entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic, la tramitació dels procediments urbanístics d'iniciativa privada, dels procediments ambientals i d'intervenció en l'edificació amb incidència en la seva activitat econòmica. La modificació no planteja objeccions des del punt de vista de la seva connexió material amb l'objecte i les finalitats de l'Avantprojecte de llei.

L'apartat 2 de la mateixa disposició adicional tercera preveu que si un projecte empresarial considerat estratègic requereix l'aprovació o la modificació d'un instrument de planejament urbanístic, la seva declaració com a estratègic l'efectua el Govern alhora que el declara d'interès general, d'acord amb el què estableix la disposició adicional vint-i-sisena del Text refós de la Llei d'urbanisme.

La disposició final quarta, apartat 1, afegeix un segon paràgraf a l'article 44.7 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, especificant que en el supòsit de l'article 24.5 de la Llei 18/2020 de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, l'òrgan competent és el Govern de la Generalitat, que ha de declarar el projecte, alhora, d'interès general i estratègic. Aquesta previsió complementa l'addició prevista en l'article 28.3 d'aquest Avantprojecte de llei.

L'apartat segon modifica l'apartat 8 de l'article 44 del mateix Decret 131/2022, en coherència amb l'exposat en el paràgraf anterior.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmlé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 35 de 37

La disposició final cinquena modifica l'apartat 4 de l'article 77 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. D'aquesta manera s'elimina la prohibició d'atorgar llicències d'obres sense la concessió prèvia o simultània de la referent activitat i es preveu que si l'activitat requereix, alhora, llicència o autorització ambiental o sectorial, la tramitació de les llicències o autoritzacions ha de ser simultània i cadascun dels procediments respectius s'ha de resoldre sense esperar a la finalització de l'altre. A més, si la llicència d'obres es concedeix prèviament a la llicència o autorització de l'activitat, el seu atorgament s'ha de condicionar a l'obtenció d'aquella. La llicència ha de facultar la persona interessada per iniciar les obres immediatament si presenta una caució per garantir el restabliment de la realitat urbanística alterada, llevat que l'ajuntament justifiqui que l'execució de les obres impossibilitaria el restabliment.

Per tant s'incorpora la possibilitat de concedir la llicència d'obres amb caràcter previ a la llicència o autorització de l'activitat, si bé se'n condiona l'atorgament a l'obtenció de la llicència o autorització de l'activitat. A més es la previsió de caució per iniciar les obres pretén garantir, en la mesura del possible, la possibilitat de restablir la realitat urbanística alterada.

La disposició final sisena afegeix un apartat 6 a l'article 12 de la Llei 19/2014, incorporant l'obligació de l'Administració de fer públiques les dades relatives a les llicències urbanístiques atorgades en el marc del planejament urbanístic. D'altra banda també s'afegeix una disposició addicional onzena a la mateixa Llei que preveu la creació del portal web "Observatori públic de llicències" per a la publicitat activa relativa als procediments de concessió de llicències urbanístiques, que es pot integrar en l'Observatori del Territori, i que s'adscriu a la direcció general competent en matèria d'urbanisme.

La disposició final setena preveu que les modificacions de les disposicions reglamentàries mantenen el rang reglamentari. D'aquesta manera s'evita que es produeixi una congelació de rang i que, per tant, la seva modificació futura quedi condicionada pel rang formal de la llei que ara les modifica. De conformitat amb el manual d'elaboració de normes de la Generalitat de Catalunya, les clàusules de salvaguarda són contingut propi de les disposicions finals.

La disposició final vuitena estableix que la Llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, pel que s'ajusta al règim general de vacatio legis establert en l'article 111-10 del Codi Civil de Catalunya.

VI. TRAMITACIÓ POSTERIOR

Un cop informat preliminarment per aquesta Assessoria Jurídica, l'Avantprojecte de llei s'ha de sotmetre a la consideració del Consell Tècnic, en apartat II, a fi de continuar-ne la tramitació. Posteriorment, s'hauran d'efectuar els tràmits d'audiència i informació pública, sol·licitar els informes preceptius, incorporar la memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades, elaborar la memòria de valoració de les observacions i al·legacions rebudes i actualitzar la documentació de l'expedient i el Portal de la Transparència en cada fase procedimental.

Abans de sotmetre el text a l'aprovació del Govern com a projecte de llei, caldrà emetre l'informe jurídic final, amb valoració de la versió definitiva del text, de les memòries actualitzades, dels informes preceptius emesos i de la memòria de valoració de les observacions i al·legacions rebudes.



Doc. original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



007OBNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 36 de 37

 Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria General
Assessoria Jurídica

Signat electrònicament a Barcelona,

Marc Salguero i Comas
Tècnic superior

Imma Puigmulé Recasens
Advocada en cap (e.f)



Doc.original signat per:
Marc Salguero Comas
09/07/2026,
Immaculada Puigmulé
Recasens 09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0070BNZLQXS36UF5CK0B1IPFBK3637CZ

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:36

Pàgina 37 de 37